공 정 거 래 위 원 회

제 1 소 회 의

의 결 제 2025 - 161 호 2025. 8. 8.

사 건 번 호 2020제감1386

사 건 명 ㈜놀유니버스 및 ㈜야놀자의 거래상지위 남용행위에 대한 건

피 심 인 1. 주식회사 놀유니버스
경기 성남시 수정구 금토로 70(금토동)
대표이사 배보찬, 최휘영

2. 주식회사 야놀자
서울 강남구 테헤란로 108길 42
대표이사 이수진
대리인 법무법인(유한) 태평양
담당변호사 [redacted]

심의종결일 2025. 6. 25.

주 문

1. 피심인 주식회사 놀유니버스는 자기의 거래상지위를 부당하게 이용하여 쿠폰비용을 광고 상품 가격에 포함시키는 방식으로 입점업체가 쿠폰비용을 부담하도록 하면서 입점업체의 의사와 무관하게 일방적으로 미사용 잔여쿠폰을 사용할 수 없도록 소멸시키거나 쿠폰비용을 환급해주지 않는 것과 같이 거래상대방에게 불이익을 주는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인 주식회사 놀유니버스는 이 시정명령을 받은 날로부터 30일 이내에 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 위 1.과 같이 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지> 기재의 문안대로 이 시정명령을 받은 날 현재 피심인과 거래하고 있는 모든 입점업체에게 파트너센터를 통해 통지하고 그 결과를 공정거래위원회에 보고하여야 한다.

3. 피심인 주식회사 놀유니버스는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액 : 540,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

4. 피심인 주식회사 야놀자가 할인쿠폰에 관한 주요사항을 자신이 결정하고 일방적으로 운영함으로써 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제45조 제1항 제6호 및 같은 법 시행령 제52조 [별표2] 제6호 마목을 위반하였다는 혐의에 대해서는 심의절차를 종료한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 주식회사 야놀자(이하 '야놀자')는 광고, 커머스, 레저 사업 등의 중개, 자회사 등에 대한 업무지원 사업 등을 영위하는 자[1]로서 「독점규제 및 공정거래에

관한 법률」[2] 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다. 또한 피심인 주식회사 놀유니버스(이하 '놀유니버스')는 숙박 예약서비스업, 항공, 철도 등의 예약구매 대행업을 영위하는 자로서 법 제2조 제1호에서 규정하고 있는 사업자에 해당한다.

2 한편 피심인 야놀자는 자회사 및 투자 관리 등의 사업활동에 집중하기 위하여 2024. 10. 16. 플랫폼 사업부문을 분할하여 '주식회사 야놀자플랫폼'을 설립하였고[3], 2024. 12. 31. 주식회사 인터파크트리플[4]이 야놀자플랫폼을 합병한 뒤, 상호를 '놀유니버스'로 변경하였다.

3 피심인 야놀자는 후술하는 이 사건 '내주변 쿠폰 광고'를 2024년 5월까지 자신의 플랫폼에 입점한 중소 숙박업소들에게 판매하였고, 피심인 놀유니버스는 이 사건 법 위반행위와 관련된 플랫폼 사업부문의 권리·의무를 야놀자로부터 포괄적으로 승계하고 인터파크트리플로 합병되었으므로 각각 이 사건 법 위반행위에 대한 책임이 있다.

나. 피심인 일반현황

4 피심인들의 일반현황은 다음과 같다.

<표 1> 최근 2년간 피심인 놀유니버스 일반현황(개별 재무제표)

(기준: 각 회계연도 말, 단위: 백만 원)

구분	총자산	매출액	영업이익	당기순이익
2022년[5]	581,571	132,202	△19,745	23,268
2023년	688,350	239,317	△26,237	107,317

* 출처: 금융감독원 전자공시시스템 감사보고서

1) 2022년 피심인 사업보고서(심사보고서 소갑 제1-4호증, 이하에서 '심사보고서 소갑 00호증'은 '소갑 00호증'이라 표기한다.)
2) 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것을 말한다. 이하 '법' 또는 '공정거래법'이라 한다.
3) 금융감독원 전자공시시스템 2024. 9. 27.자 회사 분할결정 공시내용 참고(소갑 제66호증)
4) 이하 회사명칭을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략한다.
5) 피심인 놀유니버스는 2022. 4. 1. 설립되었다.

<표 2> 최근 2년간 피심인 놀유니버스 일반현황(연결 재무제표)

(기준: 각 회계연도 말, 단위: 백만 원)

구분	총자산	매출액	영업이익	당기순이익
2022년	621,474	143,382	△16,998	22,135
2023년	742,959	259,405	△21,559	110,751

* 출처: 금융감독원 전자공시시스템 감사보고서

<표 3> 최근 4년간 피심인 야놀자 일반현황(개별 재무제표)

(기준: 각 회계연도 말, 단위: 백만 원)

구분	총자산	매출액	영업이익	당기순이익
2020년	305,662	191,571	15,929	△63,823
2021년	1,580,816	280,910	52,127	32,927
2022년	1,788,277	363,959	52,424	18,401
2023년	1,804,864	375,357	32,151	△52,442

* 출처: 금융감독원 전자공시시스템 감사보고서

<표 4> 최근 4년간 피심인 야놀자 일반현황(연결 재무제표)

(기준: 각 회계연도 말, 단위: 백만 원)

구분	총자산	매출액	영업이익	당기순이익
2020년	320,601	288,808	10,909	△66,331
2021년	1,655,782	330,226	57,729	46,951
2022년	2,276,891	602,952	13,832	△120,931
2023년	2,623,689	766,689	1,676	△40,381

* 출처: 금융감독원 전자공시시스템 감사보고서

다. 시장구조 및 실태

1) 숙박플랫폼의 종류 및 특징

가) 숙박·여행분야 온라인 플랫폼의 등장

5 일반적으로 플랫폼이란 서로 구분되는 이용자 그룹들, 예를 들어 판매자와 구매자 그룹을 연결해 주어 상품이나 서비스 거래, 정보교환 등의 상호작용을 일어나게

하는 매개체(intermediary)를 의미한다[6].

6 인터넷이 대중화되면서 오픈마켓[7] 등 온라인 플랫폼을 이용한 비대면 거래가 증가하였고, 여행 관련 상품 거래에 있어서도 기존의 여행사를 대신해 온라인 예약이 가능한 플랫폼 형태의 사업자가 등장하였다.

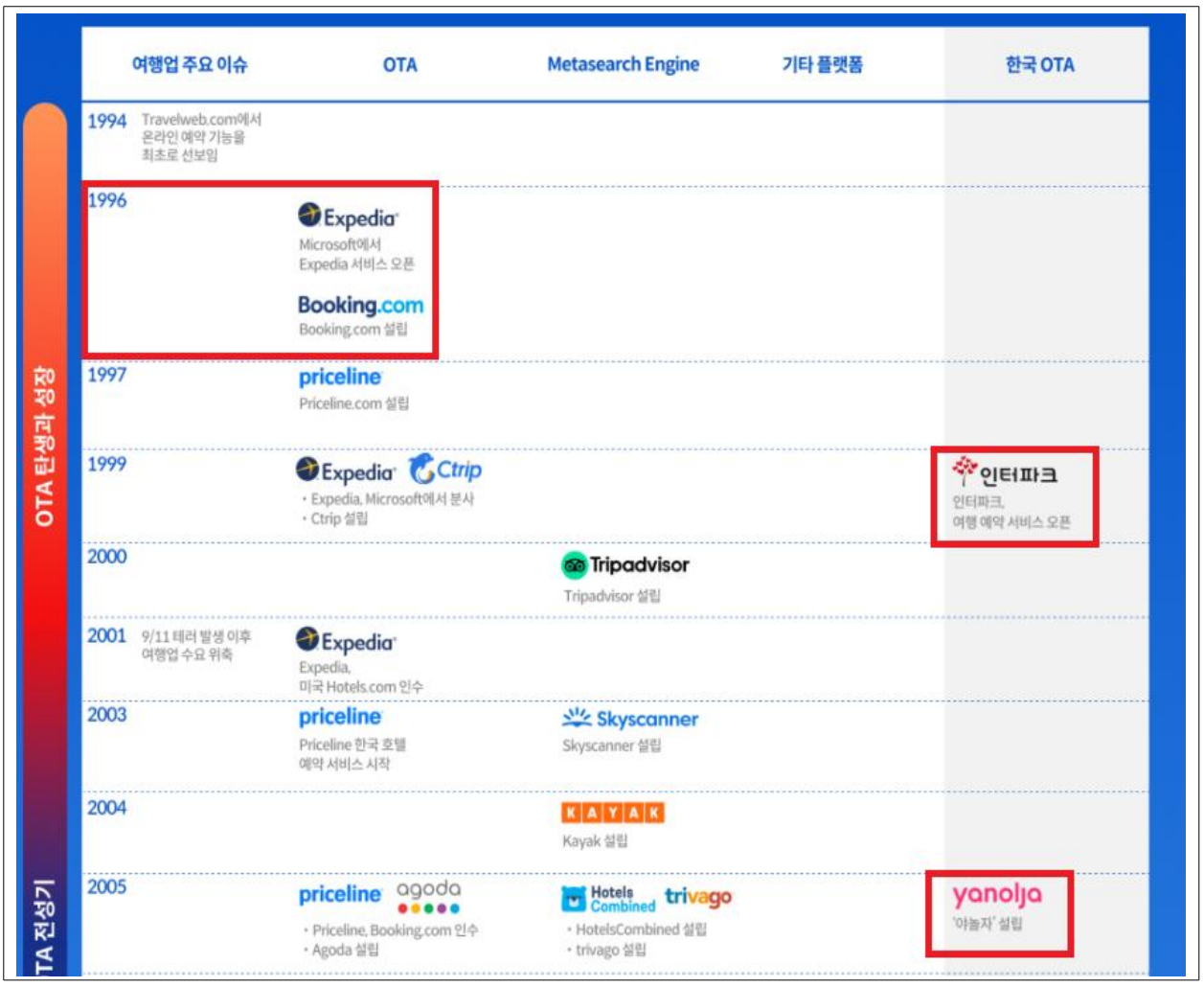
7 1990년대 중반 익스피디아(Expedia), 부킹닷컴(Booking.com) 등이 항공, 숙박과 같은 여행 관련 상품의 거래를 중개하는 플랫폼 서비스를 오픈하면서 본격적인 여행 플랫폼 시대가 시작되었다.

8 국내에서는 1999년 인터파크가 온라인 여행 예약서비스를 최초로 개시하였다. 이후 스마트폰 이용이 확대되면서 항공, 숙박 등 여행상품 분야에서도 모바일 앱을 통한 온라인 플랫폼 거래가 더욱 증가하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

6) 이화령, 김민정(2017), KDI 연구보고서 “플랫폼 경제의 시장기제와 정부정책” 참고
7) 다수의 판매자와 구매자에게 모두 열려 있는 인터넷 중개몰을 말한다. 지마켓, 옥션, 11번가, 위메프 등이 이에 해당한다.

<표 5> OTA 사업자들의 연혁



* 출처: ONDA 블로그(https://www.onda.me/blog)

9 이처럼 고도화된 온라인 및 모바일 플랫폼을 기반으로 숙박, 교통 등 여행관련 예약서비스를 대행해주는 온라인 여행사를 OTA(Online Travel Agency)라 일컫는다[8]. OTA 사업자들은 숙박앱, 숙박예약 플랫폼 등으로 불리기도 한다. 이러한 OTA 사업자들은 다양한 여행 관련 상품을 중개하기 때문에 각자가 취급하는 상품의 범위나 주력으로 영업하는 대상에 차이가 있을 수 있다. 예를 들어, 국내여행과 해외여행 중 주로 어떤 상품을 판매할지에 따라 차이가 있을 수 있고, 모텔, 호텔, 펜션 중 어떤 종류의 숙박업소를 주된 판매대상으로 하느냐에 따른 차이가 있을 수 있다. 다만, OTA의 사업영역에는 제한이 있는 것이 아니기 때문에 기존 사업영역에서 새로운 분야로 사업영역을 확장하는 경우도 다수 발견된다[9].

8) 피심인 사업보고서(소갑 제1-3호증) 참조
9) 항공권 예약이 주력 서비스였던 익스피디아는 2001년 호텔스닷컴을 인수하여 숙박예약으로 사업영역

나) 숙박・여행분야 온라인 플랫폼의 종류

(1) 숙박시설 분류기준

10 국내 숙박업 및 숙박시설은 문화체육관광부, 보건복지부, 농림축산식품부 등 총 8개 정부부처가 운영하는 관광진흥법, 공중위생관리법 등 8개 개별법[10]에 의해서 복잡하게 관리되고 있다. 이러한 이유로 다양한 형태의 숙박시설들을 통일된 기준으로 분류하여 파악하기 어려운 측면이 있다. 다만, 온라인 플랫폼을 통한 예약이 활성화되어 있는 관광호텔, 모텔, 펜션의 경우 관련 법령에 따라 일부 구분되는 측면이 있어 이에 대해 살펴본다.

11 먼저 '관광호텔'은 관광진흥법상 일정한 요건을 갖춘 숙박시설에 대해서만 그 명칭을 사용할 수 있다. 5.7평 이상의 객실을 30실 이상 갖추고 조식제공이 가능하며 외국인 응대 가능 직원 및 음식, 휴양, 공연, 연수 등을 위한 각종 부대시설을 갖추어야 한다[11].

12 다음으로, '모텔'과 '여관'의 경우 공중위생관리법의 적용을 받는 숙박시설이다. 취사시설 포함여부에 따라 일반 숙박업과 생활 숙박업으로 구분된다. 이들은 공중위생관리법상 명칭사용의 제한이 없고, 관광진흥법과 같이 조식, 외국인 응대, 편의시설 등에 대한 요건을 충족할 필요는 없기 때문에 흔히 볼 수 있는 것처럼 '호텔'이라는 명칭을 사용하기도 하나, '관광호텔'이라는 명칭은 사용할 수 없다[12].

을 확장하였다. 피심인 역시 모텔 등 중소형 숙박업소에 대해서만 중개서비스를 제공하였다가 현재는 호텔, 펜션, 게스트하우스 등 다양한 형태의 숙박업소에 대해 중개서비스를 제공하고 있다.

10) 숙박업 관련 법령으로는 관광진흥법(문화체육관광부), 공중위생관리법(보건복지부), 농어촌정비법(농림축산식품부), 청소년활동진흥법(여성가족부), 자연공원법(환경부), 산림문화휴양에 관한 법률(산림청), 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률(국토교통부), 제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법(국토교통부, 행정안전부) 등 8개가 있다.

11) 관광진흥법시행령 제2조 제2호 및 [별표1]

12) 호텔이라 부르기엔 다소 부족해 보이는 숙박시설들이 '호텔'의 명칭을 사용하는 것은 공중위생관리법상 명칭사용에 규제를 두고 있지 않기 때문이다. 관광진흥법상 "관광호텔"의 명칭을 사용하기 위해서는 일정한 요건을 충족해야 하지만 "호텔"이라는 명칭을 사용하는 것은 문제가 없다. 공중위생관리법은 호텔, 모텔, 여관 등을 구분하지 않고 모두 숙박업으로 취급한다.

13 마지막으로 '펜션'의 경우 주로 지방의 산이나 해변가에 위치하며 취사가 가능한 숙박업소를 말한다. 민박이나 모텔 등과의 구분이 명확하지 않으며 농어촌정비법, 공중위생관리법 등의 적용가능성이 있다.

<표 6> 관광호텔과 모텔 등 중소형 숙박업소 비교

	관광호텔	중소형 숙박업소
실제명칭	호텔, 관광호텔 ex) 신라스테이 호텔, 롯데호텔	모텔, 여관, 호텔 ex) 브라운도트 호텔
소관부처 (관련법령)	문화체육관광부 (관광진흥법)	보건복지부 (공중위생관리법)
요건	객실 30실 이상, 외국인 응대 서비스 등	손님이 자고 머무를 수 있는 시설, 설비
등급유무	1 ~ 5성급	없음
부대시설	성급에 따른 식당, 휘트니스, 수영장, 비즈니스룸 등	간단한 휴게공간
대실여부	기존에는 없었으나 최근 대실과 유사한 서비스 제공	가능
가격대	10만 원 이상 고가	10만 원 이하 ~ 10만 원 초반

14 숙박시설 이용자들은 관광진흥법상 기준을 충족하는 관광호텔을 '호텔'이라고 부르고 관광호텔에 해당하지 않는 중소형 숙박업소를 상호와 상관없이 '모텔'이라고 부르는 경향이 있다. 이러한 점을 고려하여 이하에서는 관광호텔을 '호텔', 관광호텔에 해당하지 않는 중소형 숙박업소를 '모텔 등'으로 구분하여 설명하기로 한다.

(2) 외국계 OTA 사업자와 국내 OTA 사업자('숙박앱')의 구분[13)]

15 이하에서는 국내 중소형 숙박업소를 중심으로 숙박 중개서비스를 제공하는 국내 OTA 사업자를 '숙박앱'으로 칭하기로 한다. 반면, 국내 숙박업소에 대한 중개서비스뿐만 아니라 전세계 호텔, 항공 등의 예약서비스를 함께 제공하는 해외 사업자는 '외국계 OTA 사업자' 또는 '글로벌 OTA 사업자'로 구분하여 설명한다.

13) OTA 시장을 분석하는 연구보고서에서도 외국계 OTA 사업자와 국내 OTA 사업자를 구분하여 분석하는 경우가 많다[외국계 OTA와 관광숙박업체 거래구조 분석(한국문화관광연구원, 최경은), 플랫폼 경제의 시장기제와 정부정책(KDI연구보고서 2017-07, 이화령, 김민정), 2021년 피심인 사업보고서 등]. 다만, 피심인이 사업영역을 계속해서 확장해온 바 현재 피심인과 해외 OTA 사업자 간 사업영역의 구분이 뚜렷하지는 않다.

16 피심인을 비롯한 여기어때, 데일리호텔 등 숙박앱 사업자의 경우 주로 국내 중소형 숙박업소만을 중개서비스의 대상으로 해왔고, 최근에도 피심인의 매출 중 국내 중소형 숙박업소를 통한 매출이 [redacted]% 이상을 차지한다.[14] 또한 숙박앱 사업자의 경우, 모텔 등 중소형 숙박업소의 대실상품[15]도 판매하고 있다. 반면, 익스피디아, 부킹닷컴, 아고다, 호텔스닷컴 등 외국계 OTA 사업자의 경우 국내에서는 관광호텔급 이상 시설의 숙박상품을 주로 판매해왔다.

다) 숙박앱의 특징

(1) O2O 플랫폼으로서의 특징

17 O2O(Online to Offline)는 스마트폰과 초고속인터넷 등 ICT 기술을 기반으로 온라인을 통해 고객을 유치하여 오프라인으로 구매자를 유도하는 사업모델을 말한다[16]. 고객이 PC를 통해 온라인 쇼핑몰을 이용하던 시기에는 고객을 오프라인 매장으로 유치하기는 매우 어려웠기 때문에 온라인 전자상거래와 오프라인 상거래 간 경계설정이 상대적으로 용이하였다. 이후 스마트폰의 등장으로 과거 고정된 위치의 구매자를 위주로 진행된 마케팅 방식의 한계를 넘어 이제는 오프라인 매장 주변에 위치한 구매자를 매장으로 유치하는 마케팅이 가능해짐에 따라 피심인, 카카오택시, 배달의 민족, 직방 등 많은 O2O사업자가 등장하게 되었다.

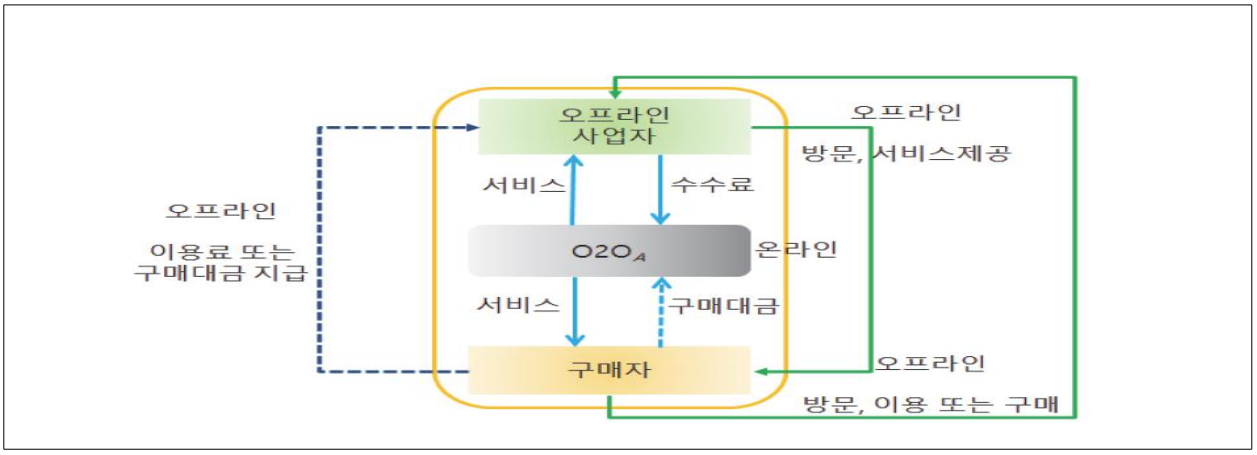
18 숙박앱은 온라인 이용자와 오프라인 사업자를 연결해 주는 O2O 사업자라는 측면에서 다음과 같은 특성을 갖는다.

19 먼저, 숙박앱은 일반적인 온라인 플랫폼과 달리 오프라인 판매자들을 자신의 플랫폼에 입점하도록 오프라인으로 영업활동을 해야 한다는 특징이 있다. 이는 숙박앱을 통해 상품 또는 서비스를 판매할 사업자들이 오프라인 사업자이기 때문에 이들

14) 2019~2021년 피심인 전체 매출 중 모텔과 펜션 관련 매출 비중이다.(소갑 제31-3호증 참조)
15) 숙박을 하지 않고 일정시간 객실을 대여할 수 있는 상품이다. 주로 모텔 등 중소형 숙박업소에서 이용이 가능했으나 최근에는 관광호텔급 이상의 숙박업소에서도 이러한 상품을 판매하는 경우가 있다.
16) 이상규, 이경원(2016), 플랫폼 O2O 서비스 경쟁과 이용자 후생, 한국산업조직학회

에 대한 영업활동 역시 오프라인에서 주로 이뤄질 수밖에 없기 때문이다. 실제로 피심인과 여기어때는 전국 단위의 영업조직을 갖추고 있고 지역별로 담당자를 두어 이들이 해당 지역의 숙박업소를 일일이 방문하는 형태로 영업활동을 한다. 이는 지마켓, 11번가 등 오픈마켓 사업자들이 일반적으로 판매자들을 상대로 오프라인 영업활동을 하지 않는 것과 비교된다.

<표 7> O2O 서비스의 거래 구조



* 출처 : 이상규, 이경원(2016), 플랫폼 O2O 서비스 경쟁과 이용자 후생, 한국산업조직학회

20 다음으로 O2O 사업자는 GPS 등 위치기반 서비스를 통해 온라인 고객이 원하는 위치 또는 지역의 오프라인 사업자 정보를 전달한다는 특징이 있다. 고객은 스마트폰의 O2O앱을 통해 자신의 현재 위치 또는 자신이 원하는 지역의 음식점, 숙박업소, 택시 등을 찾거나 호출할 수 있는 서비스를 제공받는다. 음식점, 숙박업소, 택시 등 오프라인 사업자 역시 업종의 특성상 영업장소 인근에 있는 고객에게 자신에 대한 정보를 제공할 필요성이 존재하는데, 그런 면에서 O2O앱은 고객을 유치하는데 매우 효과적이다. 이 또한 기존에 고객이나 사업자의 위치와 상관없이 온라인상으로 거래가 이루어지던 지마켓, 11번가 등 오픈마켓과는 구분되는 특징이다.

(2) 양면시장 특성에 따른 네트워크 효과

21 숙박앱은 모텔 등 다양한 숙박업소로부터 상품가격 등 상품에 대한 정보를 제공받은 후, 그 정보를 숙박업소를 이용하려는 고객에게 제공하여 그에 대한 예약과

결제를 진행할 수 있도록 도와주는 모바일 어플리케이션(mobile application) 기반의 플랫폼이다. 이러한 거래구조로 인해 숙박앱 시장은 양면시장(two-sided markets)의 특성을 가진다.

22 양면시장이란 서로를 필요로 하는 두 부류의 서로 다른 고객군을 어떤 방식으로든 연결시켜 주는 역할을 하는 시장을 의미한다. 양면시장에서는 상대측의 이용자가 많아질수록 거래로 인한 효용이 커지는 간접적 네트워크 효과(indirect network effect)가 발생하게 된다.[17] 이러한 간접적 네트워크 효과로 인해 특정 플랫폼에 고객그룹이 많으면 많을수록 다른 고객그룹도 같은 플랫폼에 몰리는 쏠림현상(tipping)이 나타나게 되는데, 이로 인하여 플랫폼 사업자가 속한 시장은 승자독식의 구조로 귀결되기 쉽다.

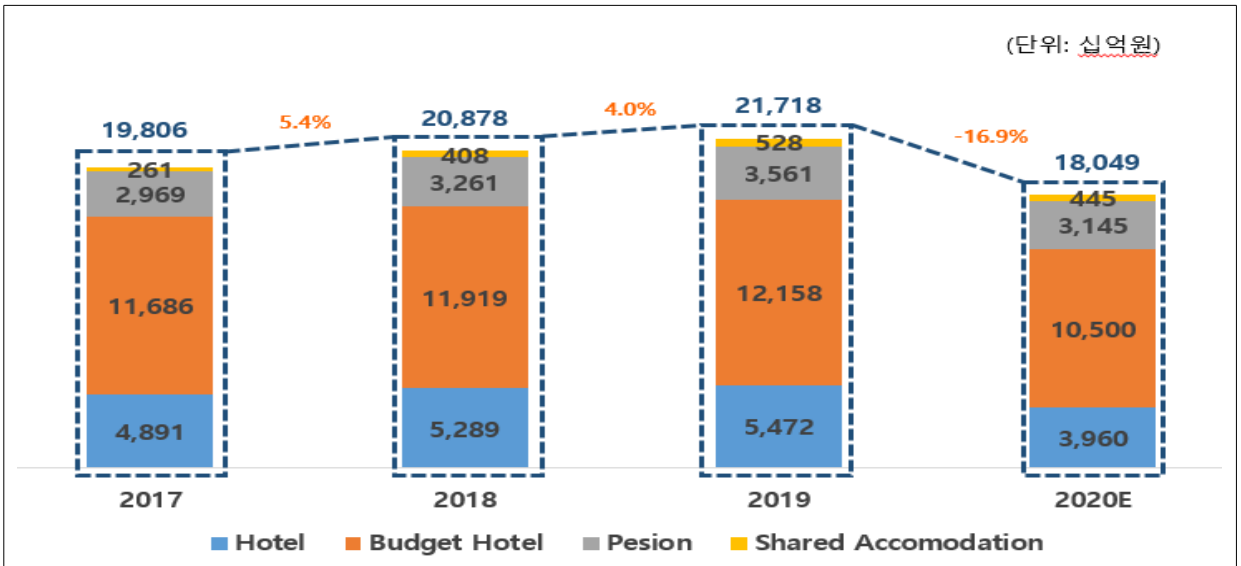
23 숙박앱에서도 이러한 승자독식 현상이 나타나기 쉽다. 특정 숙박앱의 사용자(소비자)가 증가하면 숙박업소들은 그 앱의 입점업체가 되고자 할 것이고, 해당 앱에서 소비자가 선택할 수 있는 숙박업소가 늘면 이번엔 반대로 그 숙박앱을 유용하다고 느낀 소비자가 몰려 가입자가 증가하게 된다. 이러한 선순환의 네트워크 효과는 반대로 다른 경쟁사업자의 플랫폼으로는 고객이 유입되기 더욱 어려워진다는 의미이기도 하다. 결국 선순환에 먼저 들어선 숙박앱이 시장을 장악하고, 나머지 숙박앱은 퇴출되어 선도사업자만 시장에 남게 되는 결과가 초래될 가능성이 높다.[18]

2) 국내 온라인 숙박 예약시장 현황

24 국내 전체 숙박업 시장은 2019년 기준으로 21조 7천억 원 규모로 추정되고, 이 중 온라인을 통한 숙박 예약시장은 3조 6천억 원을 차지한다. 2020년에는 코로나19의 영향으로 국내 숙박업 시장의 규모가 18조 원 규모로 크게 축소되었으나 온라인을 통한 숙박 예약시장은 3조 4천억 원 규모로서 국내 전체 숙박시장 규모에 비해 상대적으로 크게 감소하지 않은 채 유지되고 있다. 이는 코로나19의 영향에도 불구하고 온라인 숙박시장의 성장세가 매우 견고하게 유지되고 있음을 보여준다.

17) 이화령, 김민정(2017), KDI 연구보고서 “플랫폼 경제의 시장기제와 정부정책”
18) KDI 나라경제 2017년 8월호 “왜 플랫폼 사업은 승자독식 구조일까“

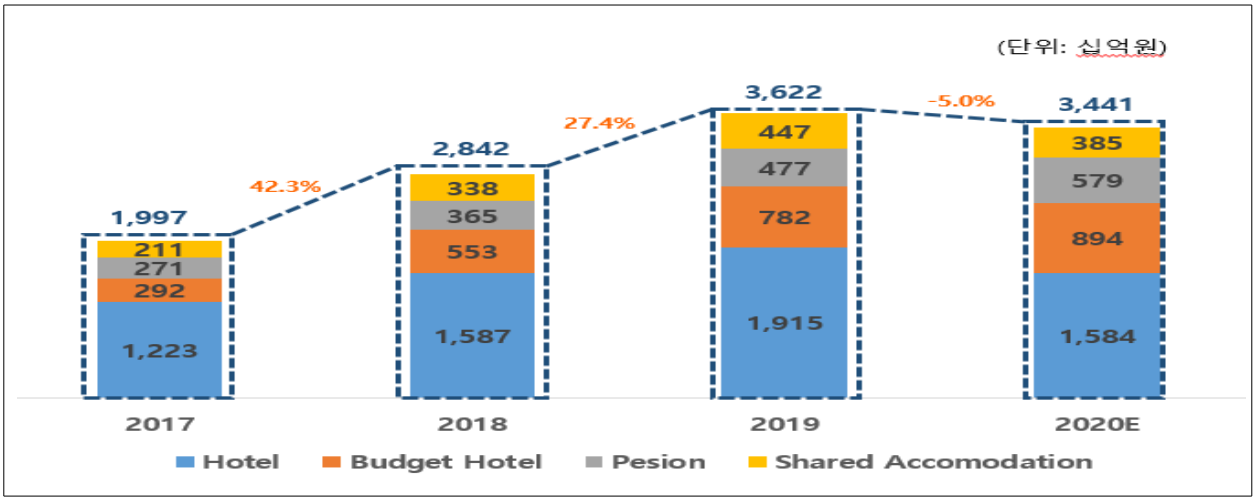
<표 8> 국내 전체 숙박시장 규모



※ ①Hotel(관광호텔급 이상), ②Budget Hotel(모텔 등 중소형), ③Shared Accomodation(에어비앤비 등)

* 출처 : 2021년 피심인 사업보고서(소갑 제1-3호증)

<표 9> 국내 온라인 숙박 예약시장 규모



* 출처 : 2021년 피심인 사업보고서(소갑 제1-3호증)

25 현재 국내 온라인 숙박 예약시장은 피심인, 여기어때, 인터파크, 데일리호텔 등 국내 숙박앱 사업자와 익스피디아, 부킹닷컴, 아고다, 호텔스닷컴 등 외국계 OTA 사업자들이 경쟁하고 있다.

26 이러한 국내 온라인 숙박 예약시장은 여행의 형태 및 숙박업소의 종류에 따라

경쟁 구도가 다르게 형성되어 있다. 아래 기재와 같이 모텔이나 펜션의 경우 피심인과 여기어때가 강세를 보이고 있고, 호텔의 경우 기존에 외국계 OTA가 장악하고 있던 시장에 피심인 등 국내 숙박앱 사업자들이 진출하기 시작하여 점차 영향력을 확대해 나가고 있다. 한편, 외국계 OTA 사업자들도 국내 중소형 숙박업소 분야에 진출하기 시작함에 따라 최근에는 점점 국내 숙박앱과 외국계 OTA의 사업분야 간 경계가 모호해지고 있다.

<표 10> 외국계 OTA와 국내 숙박앱의 사업분야 비교

여행구분	숙박구분	주요사업자
인트라바운드 (역내 관광)	호텔	피심인(데일리호텔), 인터파크, 여기어때, 글로벌 OTA 등
	모텔	피심인, 여기어때 등
	펜션	피심인, 네이버예약 등
	공유숙박	에어비앤비
인바운드 (외국인 국내관광)	글로벌 OTA	
아웃바운드 (내국인 해외관광)	글로벌 OTA	

* 출처: 피심인 2021년 사업보고서(소갑 제1-3호증)

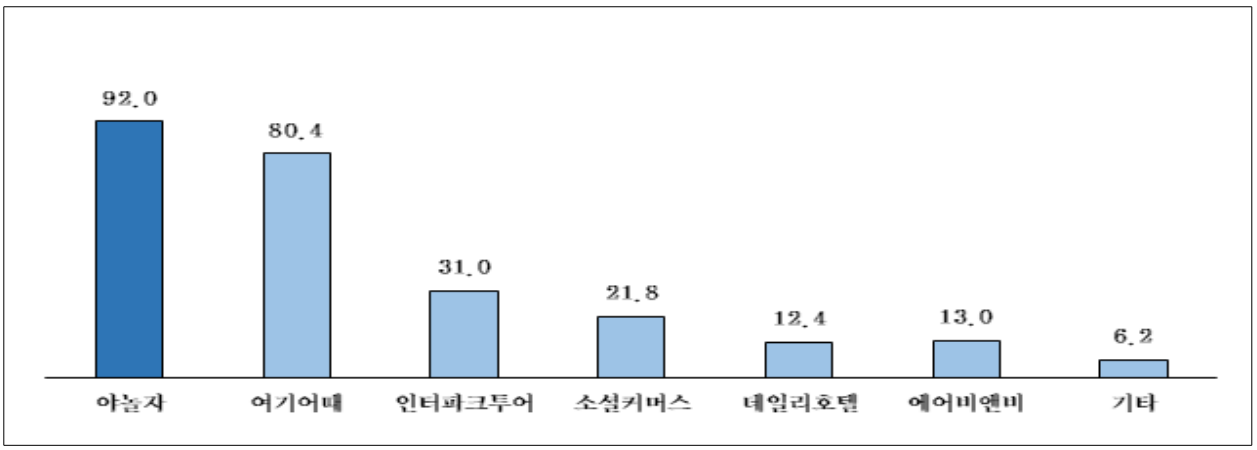
27 먼저 숙박 예약플랫폼의 한쪽 고객그룹인 모텔 등 중소형 숙박업소의 숙박앱 입점 현황을 살펴보면 피심인의 압도적인 점유율이 확인된다. 2020년 중소기업중앙회 실태조사 결과에 따르면 모텔 등 중소형 숙박업소의 92.0%가 피심인의 플랫폼에 입점해 있는 것으로 확인된다.[19)]

28 2위 사업자인 여기어때를 제외한 나머지 플랫폼의 경우, 중소 숙박업소들의 이용률이 30%에 미치지 못하는 등 피심인과의 격차가 매우 크다. 2019년과 2022년에는 데일리호텔과 인터파크까지 피심인에 각각 인수되어 피심인 관련 숙박 플랫폼에 대한 숙박업소의 의존도는 더욱 심화되고 있다.

(표 삽입을 위한 여백)

19) 2020년 12월 중소기업중앙회가 전국 500개 숙박업소를 대상으로 실시한 설문조사 결과로, 조사대상은 모텔/소규모 호텔은 355개(67.0%), 펜션은 63개(12.6%), 리조트/콘도/레지던스는 43개(8.6%), 민박/게스트하우스는 59개(11.8%)이다.

<표 11> 숙박업소들이 입점하고 있는 숙박앱 현황



* 출처 : 2020년 중소기업중앙회 실태조사 결과(소갑 제3-4호증)

29 숙박 예약플랫폼의 다른 쪽 고객그룹인 숙박업소 이용자 측면에서 살펴보더라도 피심인의 점유율이 다른 경쟁자에 비하여 크게 앞서고 있음이 확인된다. 2022년 모바일 앱 사용자 수를 기준으로 피심인의 숙박앱 사용자는 약 430만 명으로 외국계 OTA를 포함하여 숙박 예약플랫폼 앱 중 가장 많은 사용자를 보유하고 있다.[20][21]

<표 12> 숙박앱 사용자 현황

* 출처: 2022 1H ONDA Hospitality Data Report(2022.6월 아이지에이웍스 실태조사 결과, 소갑 제3-1호증)

3) 온라인 플랫폼에서의 광고와 할인쿠폰

20) 피심인이 인수한 데일리호텔, 트리플, 인터파크 투어까지 포함하면 피심인과 관련된 모바일 앱의 사용자 수는 578만 명으로 전체 조사대상 업체의 43.1%를 차지한다.

21) 2022년 8월 리얼미터의 숙박앱 브랜드에 대한 선호도 조사결과 피심인은 선호도 1위의 브랜드로 확인된다(소갑 제3-3호증).

가) 광고

30 온라인 플랫폼 사업자들은 상품 또는 서비스의 판매를 중개하는 것 외에도 모바일 앱이나 웹사이트 화면에서 특정 판매업체의 상품이 구매자에게 보다 많이 노출되도록 하는 서비스(이하에서는 “광고” 또는 “광고상품”이라 한다)를 판매한다.

31 온라인 플랫폼에서 판매되는 광고는 여러 가지 기준으로 분류할 수 있는데, 일반적으로 광고물의 형태에 따라 광고를 분류할 경우 일반 배너광고, 전면광고, 검색광고, 웹사이트·콘텐츠 연결형 광고 등으로 나눌 수 있다. 이들의 주요 특징과 대표적인 광고 유형은 아래 표와 같다.

<표 13> 온라인 플랫폼 광고의 종류

광고 유형	방 식
텍스트 광고	모바일 앱 또는 웹페이지 내에 문자형태로 제시되는 광고
배너광고 (Display AD)	모바일 앱 또는 웹페이지 내에 일정한 크기의 네모형태 그래픽으로 제시되는 광고로서 단순배너, 애니메이션 배너, 인터랙티브 배너, 리치미디어 배너 등이 있음
전면광고 또는 떠있는 광고	모바일 앱 또는 웹페이지와는 별도로 위 혹은 아래에 새로운 창으로 뜨면서 제시되는 광고로서 Interstitial, Superstitial, Pop-up /Pop-under 등이 있음
검색광고	모바일 앱 또는 웹페이지의 검색창에 특정키워드를 입력했을 때 제시되는 검색 결과에 포함되는 광고
이메일 또는 푸쉬형 광고	사용자의 이메일주소로 보내지는 광고, 푸쉬(Push)형[22] 광고 등
웹사이트·콘텐츠 연결 광고	모바일 앱 또는 웹사이트 내에 콘텐츠 혹은 이와 연결된 형태로 제시되는 광고로서 스폰서십(Sponsorship) 광고, 미니홈피 광고, PPL(Product Placement) 광고, 메신저 광고 등이 있음

32 다음으로 광고가 노출되는 온라인 플랫폼 성격에 따라 포털, 소셜, 메신저, 비디오 플랫폼, 이커머스, 앱 등으로도 구분될 수 있다. 이들 플랫폼에서는 쇼핑몰에 입점해 있는 상품을 검색결과에 노출시키는 광고를 대표적으로 사용하고 있지만, 소비자의 구매데이터 등을 활용한 일반 배너 광고를 운영하는 경우도 있다.

22) 이용자가 관심을 가지고 있는 정보 목록을 선택하기만 하면 자동적·주기적으로 최신 정보를 컴퓨터 화면에 직접 밀어넣어(push) 주는 기술을 말한다.

33 플랫폼에서 제품 또는 서비스를 검색하는 이용자는 구매확률이 높은 잠재소비자로서, 특히 상품 구매과정 초기에 우선적으로 상품이 노출되면 실제 해당 제품의 구매로 연결될 확률이 높다. 쇼핑 플랫폼에서 광고는 상품검색을 통해 구매를 고려하고 있는 소비자에게 상품을 노출해 구매를 유도하거나 다른 제품을 구매하려는 소비자에게 노출되어 관심을 빼앗아 오는 기능을 한다.

나) 할인쿠폰

(1) 의의

34 대부분의 온라인 플랫폼 사업자는 플랫폼 이용자(소비자)와 판매자 간 중개서비스를 제공하고 그 서비스에 대한 대가로 수수료를 수취하는 사업모델을 운영하고 있다. 온라인 플랫폼 사업자는 양 쪽 집단 간 거래가 증가할수록 그에 따른 수수료 매출이 증가하기 때문에 거래를 증가시키기 위해 광고, 가격할인, 할인쿠폰, 수수료 면제, 1+1, 등급 상향 등 다양한 판촉수단을 활용하고 있다.

35 이러한 판촉수단 가운데 가격할인은 소비자의 구매행동에 가장 큰 영향을 미치는 수단 중 하나이다. 소비자들은 가격할인 혜택이 있는 경우 제품을 앞당겨 구매하거나 평소보다 더 많은 양을 구매하기도 한다. 할인쿠폰은 이용자로 하여금 가격할인의 혜택을 볼 수 있도록 고안되었다는 점에서 가격할인과 매우 유사한 판촉효과를 갖게 된다.

(2) 분류

(가) 발급대상에 따른 구분

36 상품쿠폰은 일정한 조건을 충족하는 판매자의 상품 화면에 쿠폰이 표시되는 방식으로 발급되는 쿠폰을 의미하는데, 특정 범위의 판매자 또는 판매자의 상품을 대상으로 발급된다는 점이 특징이다. 할인쿠폰을 소비자가 최종 사용하게 된다는 점

에서 상품쿠폰과 고객쿠폰은 동일하나, 그 적용대상이 특정 상품으로 한정되어 있다는 점에서 차이가 있다. 상품쿠폰은 프로모션에 참여하는 것을 조건으로 플랫폼 사업자가 참여업체의 판매상품에 대해 쿠폰을 발급하는 경우도 있고 입점업체가 상시적으로 자신의 판매상품에 직접 쿠폰을 발급하는 경우도 있다.

37 반면, 고객쿠폰은 최종 소비자에게 직접 발급되는 쿠폰으로 주로 신규회원 가입이나 시즌별 행사에 참여하는 경우 고객에게 지급된다. 플랫폼 사업자가 자신의 비용부담으로 아래와 같이 고객의 쿠폰함에 쿠폰을 발급해 주는 방식이 일반적이다.

<표 14> ‘상품쿠폰’의 예시(좌) / ‘고객쿠폰’의 예시(우)

* 출처: 11번가 홈페이지

(나) 비용부담 주체에 따른 구분

38 할인쿠폰은 최종소비자에게 가격할인의 혜택을 부여하기 위한 것이므로 할인되는 가격만큼의 비용부담 또는 재원이 필요하다. 아래 표 기재와 같이 할인쿠폰의 비용을 플랫폼이 전부 부담하는 경우, 판매자인 입점업체가 전부 부담하는 경우, 플랫폼과 판매자가 일정한 비율로 나누어 부담하는 경우, 정부 등 외부에서 재원을 부담하는 경우 등이 있을 수 있다.

<표 15> 온라인 플랫폼별 할인쿠폰 비용의 부담주체

쿠폰의 운영주체	쿠폰비용의 부담주체(할인혜택의 재원 부담)	
	판매자(입점업체)	플랫폼 사업자
판매자가 자유롭게 운영 (가격결정과 동일하게 운영)	네이버 쇼핑, 쿠팡, 배달의 민족 등	사례를 찾기 어려움
플랫폼 사업자가 직접 운영 (판매자의 재량 없음)	피심인, 여기어때	각종 프로모션 쿠폰

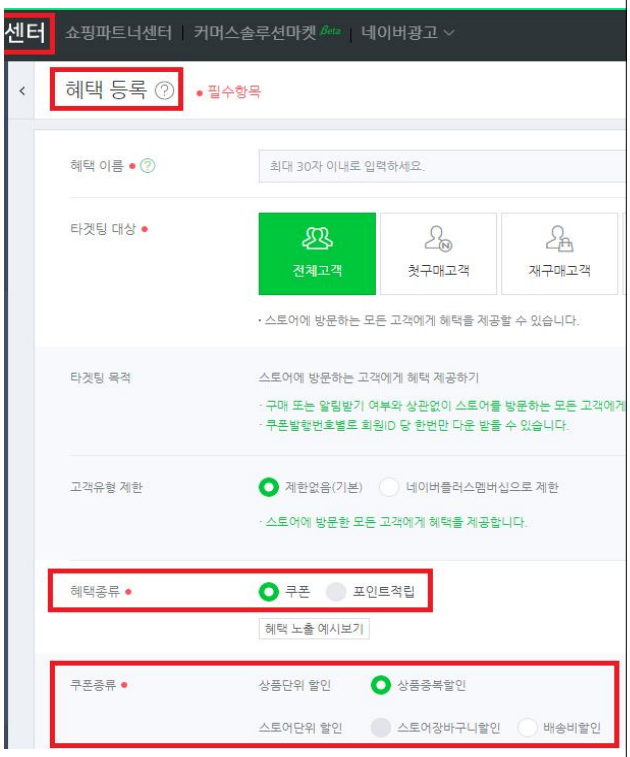
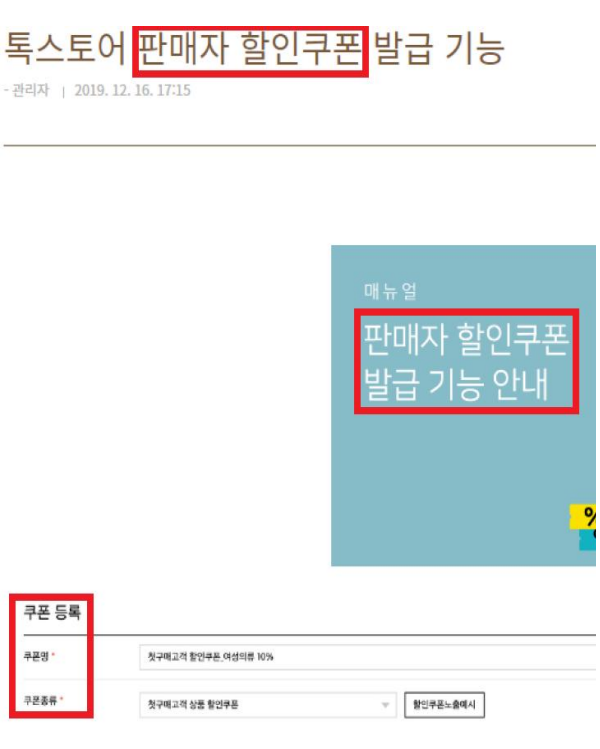
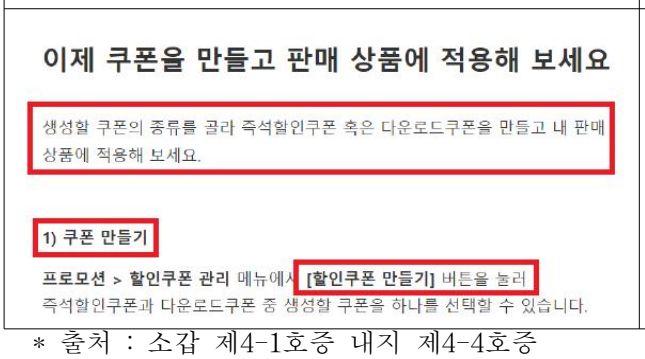
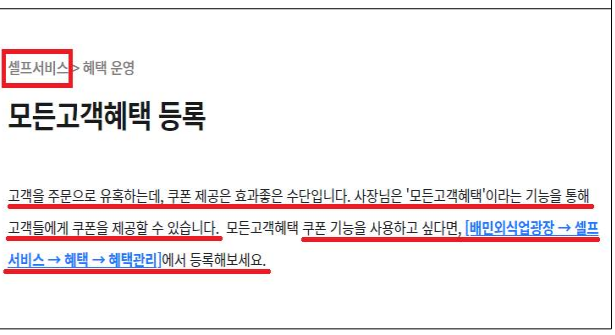
* 출처 : 온라인 플랫폼 쿠폰운영 관련 실태조사 결과 재구성(소갑 제33-1호증 ~ 제33-10호증)

(다) 운영주체에 따른 구분

39 할인쿠폰을 언제, 얼마나, 어떠한 방식으로 발급할지 결정하는 권한을 플랫폼 사업자가 갖고 있는 경우가 있는 반면, 입점업체가 그 권한을 행사할 수 있는 경우도 있다. 네이버 스마트스토어, 배달의 민족, 카카오 톡스토어, 쿠팡 등 주요 온라인 플랫폼 사업자들은 입점업체가 할인쿠폰의 주요 사항을 직접 결정하여 등록·운영할 수 있도록 하고 있다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 16> 입점업체가 운영하는 할인쿠폰의 예시

네이버 스마트스토어의 쿠폰 설정 안내	카카오 톡스토어의 쿠폰 설정 안내
	
쿠팡의 쿠폰 설정 안내	**배달의 민족의 쿠폰 설정 안내**
	

* 출처 : 소갑 제4-1호증 내지 제4-4호증

(2) 기능 및 효과

(가) 상품가격의 할인

40 할인쿠폰은 최종 소비자가 쿠폰을 사용할 경우 쿠폰에 표시된 금액만큼 상품 가격이 할인된다는 점에서 가격할인이 그 핵심 기능이다.[23] 다만, 직접적인 가격할인

23) 쿠폰은 기업이 소비자에게 특정제품(또는 서비스)에 대하여 할인 및 무료혜택을 제공함으로써 구매 동기를 유발하기 위한 프로모션 도구이다.[주영진(2015), '스마트폰을 이용한 위치기반 쿠폰광고의 효과', 한국경영과학회]. 또한, 판매촉진의 대표적 형태인 쿠폰은 기본적으로 소비자에게 가격할인을 제공해주는 할인권의 형태를 띠며, 그에 따른 경제적 가치를 지니고 있다[한아린, 한규훈(2022), '모

의 경우 입점업체가 그에 따른 비용을 부담하나 할인쿠폰은 앞서 살펴본 바와 같이 할인혜택에 소요되는 비용을 플랫폼이 부담하는 경우도 있고 입점업체가 부담하는 경우도 있다는 점에 차이가 있다.

(나) 희소성 메시지를 통한 구매 유인 촉진

41 온라인 플랫폼상의 할인쿠폰은 수량이 제한되어 있거나 사용할 수 있는 기간이 정해져 있어 희소성이 있다. 이처럼 쿠폰을 통한 가격할인 효과는 희소성 메시지와 결합되어 더 큰 효과를 나타낼 수 있다. 희소성 메시지는 소비자에게 제품의 구매가능성이 제한됨을 알림으로써 제품의 희소가치를 강조하고 소비자의 구매의욕을 높일 수 있다[24]. 다만, 블랙프라이데이 기간, 연말 할인기간 등의 경우에서 볼 수 있듯이 직접적인 가격할인 역시 수량제한 또는 기간제한의 조건을 추가할 수 있다는 점에서 희소성 메시지는 할인쿠폰 고유의 기능 또는 효과라고 보기는 어렵다.

라. 피심인[25]의 사업모델

1) 개요

42 피심인은 2007년 설립된 이후부터 현재까지 모텔, 호텔, 펜션 등의 숙박업소 이용자에게 모바일 앱 또는 웹사이트를 통해 예약 및 결제서비스를 제공하는 것을 주된 사업으로 영위해 왔다. 이에 따라 숙박업소와 이용자를 중개하는 서비스를 통해 얻는 수수료 매출이 피심인 전체 매출액 중 가장 큰 비중을 차지한다. 이외에도 피심인은 모바일앱 또는 웹사이트 화면 일부를 광고상품으로 판매하거나 호텔 등에서 객실을 매입하여 직접 판매하는 사업을 통해서도 수익을 얻는다. 아래 표의 기재와 같이 피심인의 수수료 매출([redacted]%)과 광고 매출([redacted]%)은 피심인 수익의 근간을 이루고 있다.

바일 시대의 쿠폰 사용', 광고연구 2022년 가을 134호]

24) 주영진(2015), '스마트폰을 이용한 위치기반 쿠폰광고의 효과', 한국경영과학회

25) 이하에서 이 사건 법위반 행위를 서술하면서 피심인명을 기재하지 않고 단지 '피심인'이라 지칭할 때는 피심인 야놀자의 행위를 의미한다.

43 피심인의 기본 예약서비스 또는 광고상품 판매에는 예약시스템 구축 또는 광고시스템 구축을 위해 투입했던 초기 비용과 이에 대한 유지보수 비용 외에 별도의 원재료비 등이 지속적으로 필요하지 않다. 따라서, 수수료 매출과 광고비 매출에서 인건비 등 판매관리비만 제외한 나머지가 모두 피심인의 영업이익이 된다.

<표 17> 피심인의 분야별 매출현황

(단위: 백만 원, %)

구분		2023년	2022년	2021년	2020년	2019년
기본수수료	매출액	209,493	212,725	150,345	89,905	62,995
	비중	56.0	58.6	53.7	47.4	47.9
광고비	매출액	95,190	92,096	81,052	62,852	51,184
	비중	25.5	25.4	28.9	33.1	38.9
객실판매[26]	매출액	61,520	52,786	35,671	28,132	11,474
	비중	16.5	14.5	12.7	14.8	8.7
기타	매출액	7,582	5,274	13,048	8,954	5,877
	비중	2.0	1.5	4.7	4.7	4.5
총 매출[27]		373,785	362,880	280,115	189,844	131,531

* 출처: 피심인 2019 ~ 2023년 감사보고서 및 사업보고서 재구성(소갑 제1-1호증~제1-5호증)

44 피심인은 2015년 이후 레저, 숙박비품, 객실관리 시스템 등 숙박 관련 기업이나 인터파크, 데일리 호텔 등 경쟁 숙박예약 플랫폼을 인수·합병하여 지속적으로 사업을 확장하고 있다[28]. 아울러 피심인은 계열회사를 통해 400여 개가 넘는 브랜드 호텔을 가맹사업 등의 형태로 운영하고 있으며, 국내 숙박시장의 한계를 탈피하고자 클라우드 기반의 호텔 솔루션 등 신사업 분야에도 적극적으로 진출하고 있다.

2) 수익구조

가) 기본 예약서비스 수수료

45 피심인은 플랫폼 중개서비스를 '기본 예약서비스'라는 명칭으로 운영하고 있

26) 피심인이 호텔객실을 대량으로 미리 사입하여 판매하는 방식의 영업활동을 하드블럭(Hardblock)라고 한다. 피심인의 감사보고서는 이러한 영업활동의 결과 발생하는 수익을 "객실판매"로 표시하는 것으로 파악된다.
27) 감사보고서의 손익계산서상 총매출과 감사보고서 주석의 "수익의 구분" 항목에 표시된 매출액이 서로 상이하여 감사보고서 주석의 매출을 기준으로 하였다.
28) 소갑 제1-3호증

다. 기본 예약서비스는 고객들이 피심인 플랫폼의 상품판매 화면을 통해 입점업체의 객실을 예약하여 이용할 수 있는 결제시스템을 제공하는 서비스를 의미한다. 숙박업소들은 기본 예약서비스 가입을 통해 모바일 앱 등에 자신이 판매하는 객실의 사진이나 가격 등 거래조건을 등록하여 고객들이 객실 이용이 가능하도록 객실상품을 노출시킬 수 있다.

46 피심인은 이와 같은 과정에서 입점업체가 상품을 판매할 수 있는 공간을 제공하는 대가로 거래대금의 일정 비율을 판매자로부터 수수료로 수취하게 된다. 피심인의 기본 예약서비스 수수료율은 아래 표의 기재와 같이 피심인의 광고상품을 이용하는지 여부에 따라 달리 운영되어 오다가 2022년 2월 이후부터는 광고이용 여부와 무관하게 수수료율이 통일되었다.

<표 18> 피심인 기본 예약서비스 수수료율 현황

(단위: %)

수수료율	'20. 4월 이전	'20. 4월 ~ '22. 2월	'22. 2월 이후
광고 이용자			
광고 미이용자			

* 출처: 소갑 제19-1호증 내지 제19-2호증

나) 광고판매 수익

47 피심인은 모바일 앱 등에서 고객에게 상대적으로 더 많이 노출되는 화면의 위치를 상품화하여 입점업체들에게 판매하고 있다. 피심인의 입점업체들은 다른 입점업체들에 비해 자신이 판매하는 객실의 노출을 증가시켜 객실 판매를 촉진하기 위해 광고상품을 이용하게 된다.

마. 피심인의 쿠폰 연계 광고상품

1) 피심인 광고상품의 종류

48 피심인이 판매하는 광고상품은 아래 표의 기재와 같이 크게 노출형 광고와

객실형 상품으로 구분된다. 노출형 광고상품은 앱 화면 노출 형태, 위치 및 면적에 따라 배너형 광고, 리스트형(기본형) 광고, 키워드 검색 광고 등 3가지로 구분된다. 또한, 배너형 광고는 객실상품 예약경로(카테고리)에 따라 지역추천 광고, 내주변 추천광고, 내주변 쿠폰 광고 등 크게 3가지로 구분되며, 이들 상품을 2개 이상 연계하여 결합상품을 구성하기도 한다.

<표 19> 피심인 광고상품의 분류

구분1	구분2	구분3
노출형 광고	1) 배너형 광고	지역 추천 광고[29]
		내주변 추천 광고[30]
		내주변 쿠폰 광고(쿠폰지급형 광고)[31]
		결합상품
	2) 리스트형(기본형) 광고[32]	
	3) 키워드 검색광고[33]	
객실형 상품[34]		무한쿠폰룸, 쿠폰 NO.5, 포인트룸

29) 2021. 11. 16.부터는 '지역초이스' 광고로 판매되고 있으며, 피심인 플랫폼의 지역 섹션의 상위 노출을 보장하는 광고상품을 말한다. 지역 추천 광고는 통상 소비자가 특정 지역에서 객실을 찾을 경우 해당 지역 상위에 객실이 노출되는 효과를 누릴 수 있다. 이하에서는 '지역 추천'으로 통일하여 표시한다.

30) 2021. 11. 16.부터는 '내주변 초이스' 광고로 판매되고 있으며, 숙박 희망 소비자가 있는 위치를 기준으로 일정 반경을 설정하고 그 영역 내에서 광고상품을 구매한 입점업체를 노출하는 광고상품을 말한다. 내주변 추천 광고는 현재 위치의 인근에서 숙소 찾기를 희망하는 소비자에 대한 노출효과를 누릴 수 있다. 이하에서는 '내주변 추천'으로 통일하여 표시한다.

31) 내주변 쿠폰이 발급되는 쿠폰결합형 광고상품의 명칭을 2021. 11. 16. 이전의 이용약관은 '내주변 쿠폰 광고로 표시하였으나, 2021. 11. 16. 이용약관부터는 '쿠폰초이스' 광고로 표시하고 있다. 상품 명칭의 변경에도 불구하고 피심인 내부문서에서 할인쿠폰의 명칭은 '내주변 쿠폰' 또는 '선착순 쿠폰'으로 표시되고 있으며, 광고노출 영역은 '선착순 쿠폰'으로 표시된다. 이하에서는 광고상품을 지칭할 때는 '내주변 쿠폰 광고'로 표시하고, 이들 광고상품의 이용에 따라 발급되는 할인쿠폰을 '내주변 쿠폰'또는 '선착순 쿠폰'으로 표시하기로 한다.

32) 배너형 광고상품 하단에 노출되는 광고로, 비광고 입점업체보다는 상단에 노출되는 특성을 갖는다. 리스트형 광고는 모텔 평점이나 가격 등을 통해 경쟁하고자 하는 입점업체에게 보다 낮은 가격으로 비광고 입점업체보다 노출순위에서 우위에 설 수 있는 선택권을 제공한다.

33) 피심인 플랫폼의 검색창에 키워드를 입력하였을 때 표시되는 광고상품으로, 비광고 입점업체들보다 상위에 노출되는 효과는 리스트형 광고상품과 동일하다.

34) 객실형 광고상품은 입점업체가 피심인에게 광고비를 현금으로 지급하는 대신 입점업체가 사전에 지정한 자신의 '객실'을 피심인에게 제공하여 이를 판매한 재원으로 광고 등의 혜택을 받는 상품이다. '무한쿠폰룸'은 입점업체가 사전에 피심인에게 제공한 객실을 소비자가 이용한 경우 해당 구매자에게 [redacted]% 상당의 쿠폰을 제공하여 재방문을 유도하고, 입점업체에게는 판매 객실에 대해 일정 금액의 쿠폰을 지급하는 상품이다. '쿠폰 No. 5'는 입점업체가 피심인에게 미리 제공하기로 약정한 객실의 예약대금 전액을 피심인이 갖는 대신 해당 예약대금을 재원으로 피심인이 입점업체에게 [redacted]%의 정률쿠폰을 발급해주는 상품이다. '포인트룸'은 역시 입점업체가 피심인에게 객실을 제공하고, 객실 판매가의 일정 비율을 비즈포인트와 쿠폰으로 지급해주는 상품이다.

<표 20> 배너형, 리스트형(기본형), 객실형 광고 형태

노출형		객실형
배너형	리스트형(기본형)	
다른 숙소보다 상단에 강조 노출하여 광고효과 극대화	꾸준한 광고로 광고효과를 유지할 수 있는 가성비 상품	보유 객실을 활용하여 매출상승에 추가적으로 활용

* 출처: 피심인 2021년 광고솔루션 소개서(소갑 제5호증)

49 노출형 광고 중 배너형 광고는 객실사진의 사이즈가 크고 다른 노출형 광고에 비해 상단에 노출되게 된다. 반면, 리스트형(기본형) 광고는 배너형 광고에 비해 노출되는 객실사진의 사이즈가 작고 배너형 광고에 비해 판매상품 노출 순위가 아래에 위치한다. 키워드 검색광고는 피심인 앱 초기화면 최상단의 검색창에 키워드를 입력하였을 때 표시되는 광고상품으로, 판매상품이 화면에 노출되는 형태는 리스트형 광고와 동일하다.

2) 배너형 광고의 종류

50 이 사건에서 문제가 되는 광고는 배너형 광고 중 '내주변 쿠폰' 광고이므로 배너형 광고에 대해 보다 자세히 살펴본다.

51 피심인 플랫폼을 사용하는 이용자들은 피심인 플랫폼 내의 다양한 경로(카테고리)를 통하여 객실을 예약할 수 있다. 일반적으로 피심인의 플랫폼을 사용하는 소비자는 자신이 원하는 숙박업소를 찾기 위하여 ① '지역' 카테고리, ② '내주변' 카테고

리, ③ '내주변 쿠폰' 카테고리를 통해 객실상품 판매화면에 접속하게 된다.[35] 각각의 카테고리별 특징은 다음 <표 21>의 기재와 같다.

<표 21> 피심인 플랫폼 내 객실상품 예약경로 비교

지역 추천 카테고리	○ (개요) 모바일 앱이나 웹사이트 초기화면의 "지역" 카테고리를 통해서 특정 지역의 숙박업소를 검색하는 방식 - 소비자는 '모텔' → '지역' → '행정지역' → '객실상품 판매화면' 순서를 거쳐 예약 ○ (광고상품) 지역 카테고리의 상단에 노출되는 객실들은 피심인의 "지역 추천" 광고를 이용하는(구매한) 입점업체들이 판매하는 상품
내주변 추천 카테고리	○ (개요) 모바일 앱이나 웹사이트 초기화면의 "내주변" 카테고리를 통해서 자신이 위치한 지역의 일정 반경 이내[36] 인근의 숙박업소를 검색하는 방식 - 소비자는 '모텔' → '내주변' → '인근 객실상품 판매화면' 순서를 거쳐 예약 ○ (광고상품) 내주변 카테고리 화면의 상단에 노출되는 객실들은 피심인의 "내주변 추천" 광고를 이용하는(구매한) 입점업체들이 판매하는 상품
내주변 쿠폰 카테고리	○ (개요) 모바일 앱이나 웹사이트 초기화면의 "선착순 쿠폰" 카테고리나 지역·내주변 카테고리의 "선착순 쿠폰" 탭을 통해서 일정 반경(10km) 이내에 위치한 숙소 중 쿠폰이 발급되는 숙박업소만 따로 검색하는 방식 - 선착순 쿠폰 카테고리 또는 탭에서는 즉시 할인혜택이 주어지는 내주변 쿠폰을 상시적으로 이용할 수 있는 객실들을 따로 모아서 노출 - 소비자는 '선착순 쿠폰' → '인근 객실상품 판매화면' 순서를 거쳐 예약 ○ (광고상품) 해당 카테고리 또는 탭에 노출되는 객실들은 피심인의 '내주변 쿠폰' 광고를 이용하는 입점업체들이 판매하는 상품 - 내주변 쿠폰광고는 배너광고와 쿠폰이 결합된 형태로, 광고비의 일정비율(10~25%)을 광고이용자에게 쿠폰으로 제공

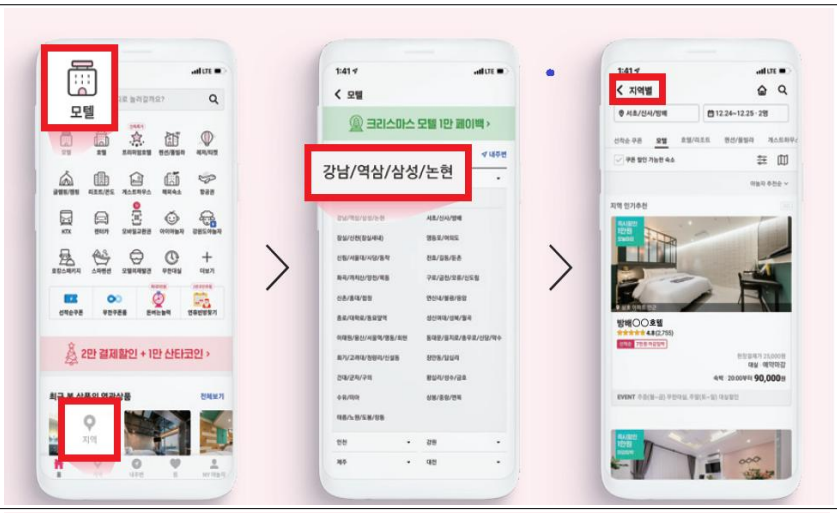
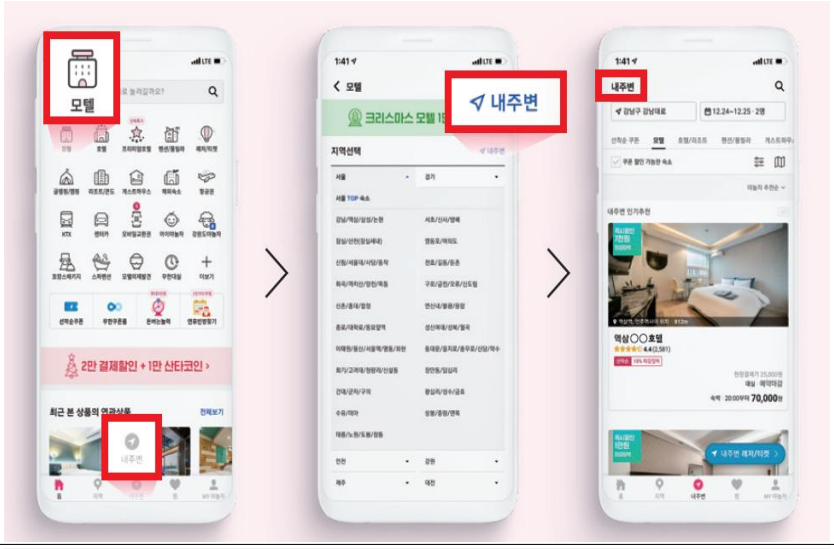
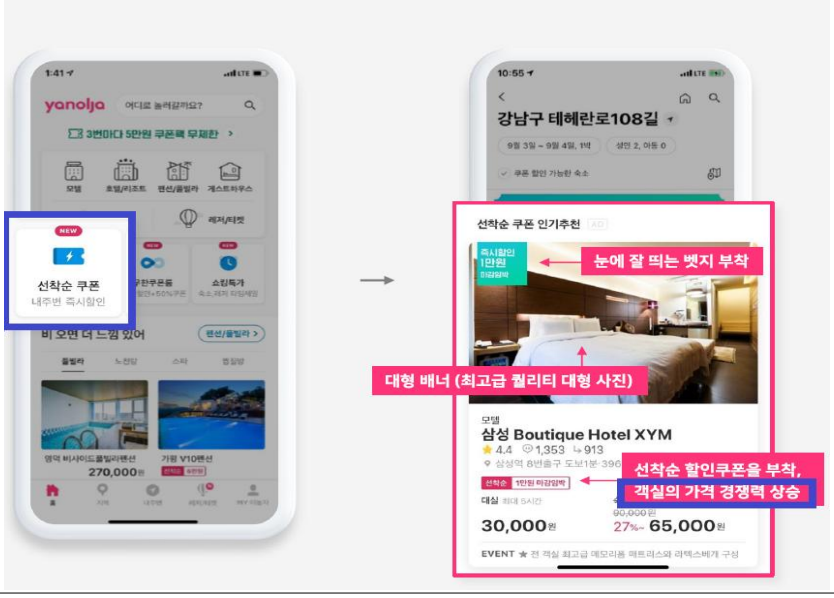
52 피심인은 위와 같이 객실상품 판매 화면에 진입하는 채널을 최소 3가지로 구성하고 있고 각 카테고리별 광고상품을 달리 판매하고 있다. 다른 온라인 플랫폼에 비해 배너광고 상품의 종류가 많은 것도 이러한 특징에 기인한다.[37]

35) 이 외에도 검색창에 숙박업소 명칭 등 검색어를 입력하여 객실상품 판매화면에 진입할 수도 있다. 이하에서는 이 사건과 관련된 배너형 광고를 중심으로 설명한다.
36) 내주변 A와 내주변 B의 경우 반경 3km 이내의 숙소가 노출된다.
37) 입점업체 입장에서는 고객이 어느 채널로 자신의 판매상품 화면을 접속하게 될지 알 수 없기 때문에 각 카테고리에 판매되는 광고상품을 되도록 많이 이용할 수밖에 없고, 이는 곧 광고비의 증가로 이어질 수 있다.

53 피심인은 다양한 채널별로 각기 다른 배너형 광고를 운영하고 있다. 배너형 광고는 노출되는 카테고리에 따라서 다시 '지역추천' 광고, '내주변 추천' 광고, '내주변 쿠폰' 광고 등으로 구분된다. 즉, 지역추천 광고상품을 구매한 입점업체들은 지역 추천 카테고리에서, 내주변 추천광고를 구매한 입점업체들은 내주변 카테고리에서, 내주변 쿠폰광고를 구매한 입점업체들은 내주변 쿠폰 카테고리에서 상위에 노출되게 된다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 22> 배너형 광고 종류(지역추천/내주변추천/내주변쿠폰)

지역 추천 광고		“모텔” 아이콘 또는 “지역탭” 클릭 ↓ 지역 선택
내주변 추천 광고		“모텔” 아이콘 클릭 ↓ “내주변” 아이콘 또는 “내주변” 탭 클릭
내주변 쿠폰 광고		“선착순 쿠폰” 아이콘 클릭 (첫화면 또는 지역탭 또는 내주변 탭 화면)

* 출처: 피심인 2021년 광고솔루션 소개서(소갑 제5호증)

3) 내주변쿠폰 광고

가) 개요

54 ‘내주변쿠폰 광고’는 2017년 2월경 출시된 광고상품 중 하나로, 배너광고와 할인쿠폰이 결합된 형태(‘쿠폰결합형 배너’)로 볼 수 있다. 당시 피심인이 운영하고 있던 다양한 배너형 광고상품, 리스트형 광고상품 및 키워드 검색광고 등의 노출형 광고상품보다 적극적인 광고효과를 가져오기 위한 목적으로 도입되었다.

55 내주변 쿠폰 광고는 ‘선착순 쿠폰’이라는 광고 카테고리에 판매상품이 노출됨과 동시에 광고비의 일정비율([redacted])을 쿠폰으로 발급해 주는 광고상품이다. ‘내주변쿠폰 광고’(“내주변 쿠폰A”, “내주변 쿠폰B”, “내주변 쿠폰C”[38])라는 광고상품을 구매한 입점업체에게는 광고비의 일정비율이 ‘내주변쿠폰’으로 발급되며, 소비자는 해당 쿠폰을 적용하여 보다 저렴한 가격에 객실을 구매할 수 있게 된다. 뿐만 아니라, 피심인은 플랫폼 내 “선착순 쿠폰 카테고리” 또는 탭을 운영하고 있는데, 이 카테고리에서는 일정 반경 내(10km)에서 즉시 할인혜택이 주어지는 내주변 쿠폰을 상시적으로 이용할 수 있는 객실들, 즉 ‘내주변쿠폰 광고’를 구매한 입점업체들의 객실만을 따로 모아서 노출하고 있다. 이로써 ‘내주변쿠폰 광고’를 구매한 입점업체들은 자신의 객실이 노출될 수 있는 기회가 더욱 확대될 뿐만 아니라 쿠폰 적용을 통해 가격할인 효과 및 희소성 메시지를 제공함으로써 더 많은 소비자들을 유인할 수 있게 된다.

<표 23> 피심인 내주변 쿠폰 광고 가격표

상품카테고리	상품소분류	앱 내 지면 명칭	1급지	2급지	3급지
1.쿠폰결합형배너	[M] 쿠폰 초이스A(구.내주변쿠폰A)	선착순 쿠폰 인기 추천	[redacted]		
	[M] 쿠폰 초이스B(구.내주변쿠폰B)	선착순 쿠폰 인기 추천			
	[M] 쿠폰 초이스C (구.내주변쿠폰C)	선착순 쿠폰 인기 추천			

* 출처 : 피심인 광고상품 정책 및 가격테이블(소갑 제6-2호증)

38) 노출광고와 쿠폰을 결합한 광고상품의 기본 특성은 동일하나, 화면 노출순서, 광고비, 쿠폰 지급비율 등에서 다소간 차이가 있다. 내주변쿠폰A, B, C 간 화면 노출순서는 내주변쿠폰A→내주변쿠폰B, C 이다(B, C간의 노출순서는 차등이 없으며 사용자의 위치를 기준으로 노출된다).

56 “내주변 쿠폰” 광고상품 중 피심인의 플랫폼에서 가장 많이 판매되는 상품은 내주변 쿠폰A로서 단일 쿠폰 광고상품으로는 가장 많이 판매되고 있다.

<표 24> 피심인 광고상품별 판매현황(2022년 3월 기준)

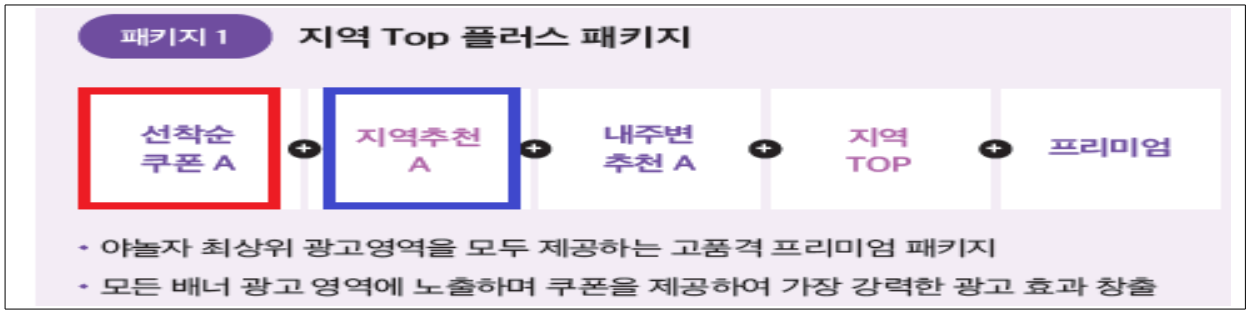
(단위: 개, %)

광고상품명	판매개수	비중
베스트40		
쿠폰 초이스A(구.내주변 쿠폰A)		
지역 초이스A(구.지역추천A)		
프리미엄70		
(New)내주변 초이스A		
피심인 초이스(구.지역TOP)		
스페셜60		
프리미엄100		
역주변		
지역 초이스B(구.지역추천B)		
쿠폰 초이스B(구.내주변 쿠폰B)		
스페셜50		
쿠폰 초이스C(구.내주변 쿠폰C)		
기타		
합계		

* 출처 : 피심인 제출자료 재구성(소갑 제10호증)

57 피심인은 내주변 쿠폰 광고를 지역 추천이나 내주변 추천과 같은 다른 노출형 광고상품과 결합한 형태로도 판매하였다[39][40].

<표 25> 결합상품 구성 예시(배너광고 + 쿠폰광고의 조합)



* 출처 : 피심인 2021년 광고솔루션 소개서(소갑 제5호증)

39) 배너광고와 내주변 쿠폰 광고를 결합한 형태이다. 지역추천 등 배너광고를 이용하면서 내주변 쿠폰의 이용을 하도록 유도하기 위한 상품으로 볼 수 있는데, 두 가지 이상의 광고가 결합되어 가격이 상대적으로 높지만 피심인은 내주변 쿠폰의 이용을 유도하기 위해 추가적인 가격할인 혜택을 제공한다.
40) 2021. 11. 16. 기준으로 결합상품의 종류는 24가지이고 이 중 22개 상품에서 내주변 쿠폰이 발급된다.

<표 26> 내주변 쿠폰 광고(결합상품)의 쿠폰 지급비율(1급지 기준)

광고의 종류	상품명	월 광고비	쿠폰 지급비율
쿠폰결합형 배너광고	쿠폰초이스A(구, 내주변 쿠폰A)		
	쿠폰초이스B(구, 내주변 쿠폰B)		
	쿠폰초이스C(구, 내주변 쿠폰C)		
주요 결합상품	야놀자초이스플러스		
	야놀자초이스플러스(지역 등)		
	쿠폰초이스A+지역초이스A+ 내주변초이스A+일반광고1종		
	내주변 쿠폰A+지역 or 내주변 초이스+ 일반광고 1종		

* 출처 : 피심인 광고상품 정책 및 가격테이블(소갑 제6-2호증)

58 쿠폰이 발급되는 결합형 광고상품 중에서 내주변 쿠폰A의 비중은 아래 표와 같이 [redacted]%에 이른다.

<표 27> 쿠폰결합형 광고 이용현황(2022년 4월 기준)

(단위: 개, %)

쿠폰이 지급되는 상품	이용업체 수	비중
쿠폰초이스A(구, 내주변 쿠폰A)		
쿠폰초이스B(구, 내주변 쿠폰B)		
쿠폰초이스C(구, 내주변 쿠폰C)		
합계		

* 출처 : 피심인 제출자료 재구성(소갑 11호증)

나) 피심인 쿠폰 연계 광고상품의 특성

59 피심인은 내주변 쿠폰을 상품 출시부터 모바일 앱 등의 화면상단에 판매상품을 노출시키는 배너형 광고와 결합하여 '내주변 쿠폰 광고'라는 형태의 상품으로만 판매해 왔다. 따라서 피심인의 플랫폼에서 정액 할인쿠폰을 이용하고자 하는 입점업체는 "선착순 쿠폰" 카테고리에 노출되는 광고까지 포함된 내주변 쿠폰 광고를 구입할 수 밖에 없다.[41)]

41) 할인쿠폰 중 판매자인 입점업체가 상시적으로 활용이 가능한 할인쿠폰은 사실상 내주변 쿠폰이 유일하다. 객실형 광고상품 중 하나인 쿠폰 No. 5를 통해서도 정률쿠폰을 발급할 수 있지만 입점업체가 상시적인 판촉수단으로 활용하기는 쉽지 않은 측면이 있다. 쿠폰 No. 5는 피심인이 객실 판매대금의 무려 [redacted]%를 공제한 나머지를 쿠폰으로 발급해 준다는 점에서 이용수수료가 매우 높다

60 이처럼 피심인은 입점업체가 소비자에게 가격할인 혜택을 주는 할인쿠폰을 발급하기 위해서는 사전에 쿠폰이 포함된 광고를 구매해야 하는 독특한 거래구조를 취하고 있다. 즉, 피심인은 입점업체들이 쿠폰을 자체적으로 운영할 수 있도록 하지 않고 노출형 광고와 쿠폰이 결합된 형태로 광고상품을 구성하여 이를 판매하였다.

다) 가격책정 방식

61 피심인은 내주변쿠폰 광고를 판매하면서 광고상품의 가격에 광고 노출과 할인쿠폰의 발급을 위해 소요되는 비용을 모두 포함하여 가격을 책정하여 왔다.[42)]

62 입점업체가 내주변 쿠폰 광고를 구매하면 광고금액 대비 일정비율의 쿠폰을 지급받는데, 1급지를 기준으로 내주변 쿠폰A의 경우 ■%(■만 원), 내주변 쿠폰B는 %(■만 원), 내주변 쿠폰C는 ■%(■만 원)의 할인쿠폰이 1개월 동안 지급된다.

<표 28> 내주변 쿠폰 광고의 쿠폰 지급비율(1급지 기준)

상품명	1개월 광고비	1개월 쿠폰지급액	쿠폰 지급비율 (광고비 기준)
내주변 쿠폰A(현 쿠폰초이스A)			25%
내주변 쿠폰B(현 쿠폰초이스B)			15%
내주변 쿠폰C(현 쿠폰초이스C)			10%

* 출처 : 피심인 광고상품 정책 및 가격테이블(소갑 제6-2호증)

63 내주변 쿠폰 광고에는 할인쿠폰이 포함되어 있으므로, 할인쿠폰이 없는 “지역추천” 및 “내주변 추천” 광고 보다 가격이 약 1.3배 ~ 2배 높게 책정되었다. 예컨대, 내주변 쿠폰A 광고의 가격은 ■만 원[43)]인 반면, 광고로만 구성된 지역추천A는 ■만

는 점, 제공 쿠폰이 정률쿠폰으로서 할인율이 ■%, ■%,■5%로 크고, 발급횟수도 할인율에 맞추어 각각 ■회, ■회,■회로 정해져 있어 입점업체가 상시적인 판촉수단으로 활용하기 어려운 측면이 있는 점, 피심인에게 제공할 객실을 사전 약정해야 하지만 공실현황은 수시로 바뀌기 때문에 이에 제약이 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때 현금 등 금전적 결제수단이 부족한 경우나 공실이 특별히 많은 경우가 아니라면 상시적으로 활용가능한 판촉수단으로 고려하기 어렵다.

42) 피심인의 광고상품 가격표는 광고상품별, 급지별 가격으로 구분되어 있다. 피심인은 광고상품 가격을 모바일 앱이나 웹사이트 등에 공개하지 않고 있어 입점업체들은 광고상품의 가격을 영업사원의 설명에 의존해야 한다.

43) 내주변 쿠폰A의 쿠폰 지급비율은 ■%이므로 대략■만원 상당의 쿠폰이 지급된다.

원, 내주변추천A는 [redacted]만 원이다.

<표 29> 내주변 쿠폰 광고와 다른 배너형 광고의 가격 비교(1급지 기준)

64 이처럼 피심인은 쿠폰의 할인혜택에 소요되는 비용과 노출광고 서비스에 대한 실광고비용을 포함하여 내주변쿠폰 광고 상품의 가격을 결정하였다. 이러한 가격책정 방식은 피심인의 "내주변 쿠폰 상품 가격 조정 Similation[44)]" 문서에서 구체적으로 확인된다.

65 아래 자료에 따르면 광고상품 가격에 쿠폰비용이 포함되어 있고, 쿠폰비용을 조정하면 광고상품 가격이 달라짐이 확인된다. 또한 해당 자료에 따르면 광고가격은 쿠폰을 제외한 실광고비와 쿠폰 제공금액으로 구성되어 있는데, "실광고비"와 "쿠폰 제공"이라는 표현에서 나타나듯 피심인은 노출광고 서비스에 대한 비용과 입점업체가 부담하는 쿠폰비용을 구분하여 파악하고 있음이 확인된다.

(표 삽입을 위한 여백)

44) Similation은 Simulation의 오타인 것으로 보이고 피심인 영업기획팀장 [redacted]이 2020. 4월경 작성한 자료로 확인된다.

<표 30> 내주변 쿠폰 상품 가격 조정 Similation(검토자료1, 일부발췌)

광고 테이블

	1급지 80%	1급지 60%	1급지 40%	1급지 20%	
상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	급지 평균
내주변쿠폰A	[redacted]					
내주변쿠폰B						
내주변쿠폰C						

A 실광고비 (쿠폰제외)

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	급지 평균
내주변쿠폰A	[redacted]					
내주변쿠폰B						
내주변쿠폰C						

B 쿠폰 제공

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	쿠폰제공 비율
내주변쿠폰A	[redacted]					
내주변쿠폰B						
내주변쿠폰C						

C 쿠폰 미사용액(평균)

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	급지 평균
내주변쿠폰A	[redacted]					
내주변쿠폰B						
내주변쿠폰C						

D 광고업체 수

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	합계
내주변쿠폰A	[redacted]					
내주변쿠폰B						
내주변쿠폰C						
						2,105

기대 광고매출 (A+C)*D

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	합계
내주변쿠폰A	[redacted]					
내주변쿠폰B						
내주변쿠폰C						

기대 광고쿠폰 금액

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	합계
내주변쿠폰A	[redacted]					
내주변쿠폰B						
내주변쿠폰C						
						921,195,347

* 출처 : 피심인 내주변 쿠폰 상품 가격 조정 Similation(소갑 제38호증)

66 한편, 현행 내주변 쿠폰 광고가격을 인하하는 방향을 검토한 아래 '조정 1안'에 따르면, 내주변 쿠폰A의 실광고비 가격을 ■만 원 인하하고, ■만 원의 쿠폰을 제공하지 않는 방식으로 가격을 내릴 경우 광고상품의 가격이 이전 ■만 원에서 만 원으로 ■만 원 인하됨이 확인되는 바, 쿠폰 제공금액 조정이 광고상품의 가격 조정으로 직결됨을 알 수 있다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 31> 내주변 쿠폰 상품 가격 조정 Similation (가격조정 1안, 일부발췌)

조정 1안 : 가격인하 + 쿠폰미제공 + 쿠폰 구매

광고 테이블

상품소분류	1급지	2급지 (1급지 80%)	3급지 (1급지 60%)	4급지 (1급지 40%)	5급지 (1급지 20%)	1급지 기준 기존 대비 할인액	1급지 기준 기존 대비 할인율	급지 평균
내주변쿠폰A	[redacted]							
내주변쿠폰B								
내주변쿠폰C								

A 실광고비 (쿠폰제외)

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	1급지 기준 기존 대비 할인액	1급지 기준 기존 대비 할인율	급지 평균
내주변쿠폰A	[redacted]							
내주변쿠폰B								
내주변쿠폰C								

B 쿠폰 제공

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	쿠폰제공 비율
내주변쿠폰A						기본 미제공
내주변쿠폰B						
내주변쿠폰C						

C 쿠폰 미사용액(평균)

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	합계
내주변쿠폰A						
내주변쿠폰B						
내주변쿠폰C						

D 광고업체 수

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	합계
내주변쿠폰A	[redacted]					2
내주변쿠폰B						6
내주변쿠폰C						7

기대 광고매출 (A+C)*D

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	합계
내주변쿠폰A	[redacted]					
내주변쿠폰B						
내주변쿠폰C						

* 출처 : 피심인 내주변 쿠폰 상품 가격 조정 Similation(소갑 제38호증)

라) 광고송출 및 할인쿠폰 발급 진행과정

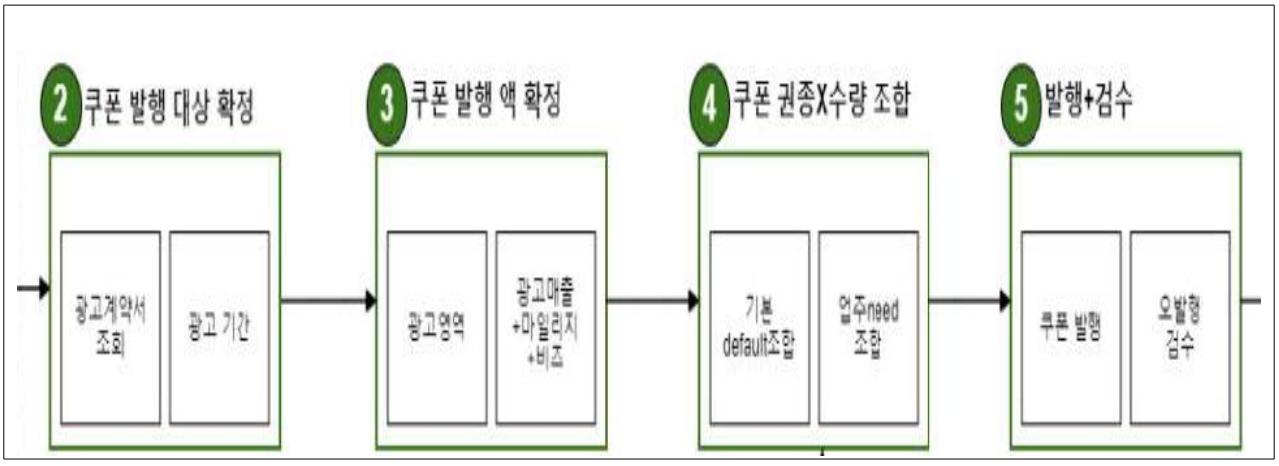
67 피심인이 판매하는 내주변 쿠폰 광고는 최소 1개월 단위로 판매가 이루어지고 있다. 입점업체와 피심인 간 거래는 쌍방의 의무가 규정되어 있는 '광고 이용계약'의 형태로 진행된다[45]. 광고 이용계약 체결로 광고상품이 판매되면 피심인에게는 1개월 이상의 기간 동안 광고송출 및 할인쿠폰을 발급할 의무가 발생하게 된다.

45) 피심인과 입점업체간 광고계약의 진행과정을 구체적으로 살펴보면 다음과 같다. ① 주변 숙박업소의 광고이용, 피심인 영업직원의 권유 등에 따라 숙박업소는 광고상품 이용을 통해 매출을 증가시키려는 의향이 생기고, ② 숙박업소는 피심인 고객센터 또는 영업직원에게 자신이 광고상품을 구입할 의사가 있음을 알린다. ③ 피심인 영업직원이 광고이용을 희망하는 숙박업소에 방문하여 광고상품에 대한 안내와 함께 광고계약서에 해당하는 '광고상품 이용신청서'의 작성을 요청하면, ④ 숙박업소는 가용예산의 범위에서 적합한 광고상품을 선택한 후 광고상품 이용신청서를 피심인 영업직원과 함께 작성한다. ⑤ 피심인 영업직원은 입점업체가 구입한 광고상품의 대금, 이용기간, 계좌번호 등을 입점업체에 문자 등으로 전송하는 한편, 입점업체가 작성한 광고이용신청서를 전자파일 형태로 이메일에 첨부하여 입점업체에 전송한다.

68 피심인과 입점업체 간 광고상품 이용 계약서가 작성되면 피심인 영업직원은 이러한 내용을 피심인 본사의 계약관리팀에 전달하여 계약내용이 계약시스템[46]에 입력되도록 한다. 이후 입점업체로부터 광고대금이 입금된 사실을 피심인이 확인하면 광고를 이용하는 입점업체의 판매객실이 모바일 앱 또는 웹사이트의 정해진 광고영역 화면에 송출된다[47]. 입점업체의 판매객실이 광고영역 화면에 노출되는 과정은 계약시스템과 광고송출시스템 간 연계로 별도의 작업이 필요하지 않다.

69 반면, 내주변 쿠폰의 발급은 계약시스템에 입력된 사항이 쿠폰발급 시스템으로 연계되지 않는다. 이러한 이유로 내주변 쿠폰 발급을 위해서는 아래 표와 같이 피심인 운영정산팀 쿠폰발급 담당직원이 계약시스템으로부터 계약내역을 다운받아 업체별 쿠폰발급 정보를 수작업으로 산출한 뒤 이를 시스템에 입력하는 절차를 거쳐야 한다.

<표 32> 피심인 내주변 쿠폰 발급업무 처리과정



* 출처 : 피심인 2021. 5. 21.자 제출자료(소갑 제13호증)

70 피심인의 계약시스템에는 광고를 이용하는 사업자명, 광고 유형, 광고명, 계약기간, 광고매출액 등 항목들이 입력되어 있다. 쿠폰 발급담당자들은 계약시스템으로부터 쿠폰발급의 대상이 되는 입점업체의 계약내역을 구분한 후 결제된 광고비를 기

46) 피심인의 계약시스템은 2019. 5월 SAP ERP시스템으로 개편되었다. 피심인은 2019. 5월 이전 계약내역에 대해서는 계약시스템 변경으로 정확한 자료를 추출하기 곤란하다고 주장하고 있다.
47) 피심인의 계약시스템과 광고송출시스템은 서로 연계되어 있어 계약사항이 시스템에 입력되면 별도의 작업이 없이도 앱화면 등에 광고가 송출되는 것으로 파악된다.(소갑 제43호증)

준으로 각 입점업체에게 발급해야 할 쿠폰금액을 산출한다.

71 피심인 내부 기준에 따라 1개월 치 총 쿠폰발급분에 대한 할인쿠폰의 권종, 수량, 발급횟수 등이 정해졌더라도 피심인 플랫폼에서 실제로 객실상품에 쿠폰이 부착되어 노출되려면 쿠폰발급시스템에 입점업체별 쿠폰정보가 입력되는 과정이 필요하다. 이를 위해 피심인 쿠폰담당자는 구글 독스(Google Docs)[48]로 산출한 입점업체별 쿠폰정보를 시스템 입력 담당 직원에게 전달한다. 시스템 입력 담당직원이 쿠폰담당자로부터 전달받은 쿠폰정보를 쿠폰발급시스템에 입력하면 내주변 쿠폰이 정해진 시점에 피심인의 모바일 앱 또는 웹사이트의 상품판매 화면에 노출되고 쿠폰 발급절차는 마무리된다.[49]

마) 파트너센터

72 온라인 플랫폼은 일반적으로 입점업체의 상품판매를 위해 “판매자센터” 또는 “파트너센터”라고 불리는 모바일 앱 또는 웹사이트 형태의 판매관리 시스템을 구축하고 있다. 입점업체는 판매관리 시스템을 통해 자신의 상품 사진, 거래 조건(가격, 배송비 등), 상품에 대한 설명 등을 등록함으로써 상품판매를 위한 사전 준비를 진행한다. 상품판매가 진행된 이후에는 파트너센터를 통해 판매현황과 정산내역 등을 확인할 수 있다.

73 피심인은 입점업체가 자신의 객실상품 판매현황 및 정산내역을 확인할 수 있는 “야놀자 파트너센터”를 운영해 왔다. 피심인의 파트너센터는 객실상품의 판매개시와 종료, 가격설정만을 할 수 있고 판매자가 가격을 인하하여 할인율과 할인된 가격을 표시하고자 해도 이를 직접하지는 못하고 피심인의 영업직원을 통해서만 할 수 있다.

48) 마이크로소프트(Microsoft)사의 엑셀(Excel)와 유사한 구글(Google)사의 스프레드시트(Spread sheet) 프로그램을 말한다.
49) 한편, 피심인은 개별 입점업체별 쿠폰 발급내역을 산출하는 담당자와 시스템에 입력하는 직원이 구분되어 있기 때문에 쿠폰담당자가 산출한 쿠폰 발급내역 대로 실제 발급으로 이어졌는지를 검수하기 위해 쿠폰시스템의 데이터베이스에서 실제 쿠폰발급 내역을 추출하는 쿼리(query)로부터 추출한 ‘실제 발급된 쿠폰내역’과 ‘쿠폰시스템 담당자에게 전달한 쿠폰발급 요청내역’을 비교하는 작업도 수행하고 있다.

74 또한, 피심인 파트너센터에서는 객실상품의 판매현황 및 정산 내역을 확인할 수 있다. 쿠폰이 사용된 판매건수, 쿠폰이 사용되지 않고 판매된 건수 등은 확인되나 쿠폰이 발급되는 기준이나 쿠폰이 발급된 내역에 대한 정보, 발급 예정인 쿠폰 권종, 발급 일정, 약정 금액 대비 현재까지 발급된 쿠폰가액 및 미발급 잔여 쿠폰가액, 이월대상 쿠폰규모 등 상세내역은 확인할 수 없다. 이는 다른 플랫폼의 경우 대부분 판매자 자신이 직접 상품 사진을 등록하고 상품정보를 수정할 수 있을 뿐만 아니라 쿠폰 설정까지 할 수 있다는 점에서 다른 온라인 플랫폼과는 차이가 있다.

<표 33> 피심인 파트너센터 화면

* 출처 : 피심인 파트너센터 캡처화면(2023. 1. 26.)

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 일방적인 쿠폰의 발급, 운영 등

1) 인정사실

가) 개요

75 피심인 야놀자는 2017년 2월부터 2024년 5월까지 할인쿠폰을 배너광고와 결합한 '내주변쿠폰 광고'를 판매하면서, 쿠폰의 발급시기, 횟수, 권종을 일방적으로 결정

하였다.

76

나) 일방적인 쿠폰의 발급 및 운영

77 피심인 야놀자[50]는 할인쿠폰의 발급 시기와 횟수, 권종의 선정 등 쿠폰의 실질적인 운영과 관련된 사항을 일방적으로 결정하였다.

(1) 총액 산출과 주 단위 운영방식

78 피심인은 1개월 단위의 쿠폰의 총 발급액, 쿠폰이 발급되는 횟수, 요일, 쿠폰의 권종(할인 금액), 쿠폰의 수량, 쿠폰 권종의 조합 등 쿠폰의 발급 규칙을 "내주변 쿠폰 가이드"[51] 등으로 자신이 정해 놓았다. 또한, 이러한 규칙에 따라 입점업체에게 매일 발급되는 쿠폰 내역을 결정하고 이를 시스템에 입력하는 작업도 자신이 직접 수행하였는데, 이를 구체적으로 살펴보면 다음과 같다.

79 우선 쿠폰 발급액은 입점업체가 1개월 동안 제공받을 총액을 산출하고, 이를 해당 월의 일수로 나누어 1일당 쿠폰 발급액을 산출한다. 쿠폰 발급액은 광고 대금(부가가치세 제외)에 광고영역별 쿠폰 제공비율을 곱하여 계산한다.

<표 34> 피심인 내주변 쿠폰 가이드(광고영역별 쿠폰 발행 금액)

1 광고 영역 별 쿠폰 발행 금액

요약: 쿠폰 발행 계산법: ((광고비-부가세)+마일리지+포인트) / 광고영역비율

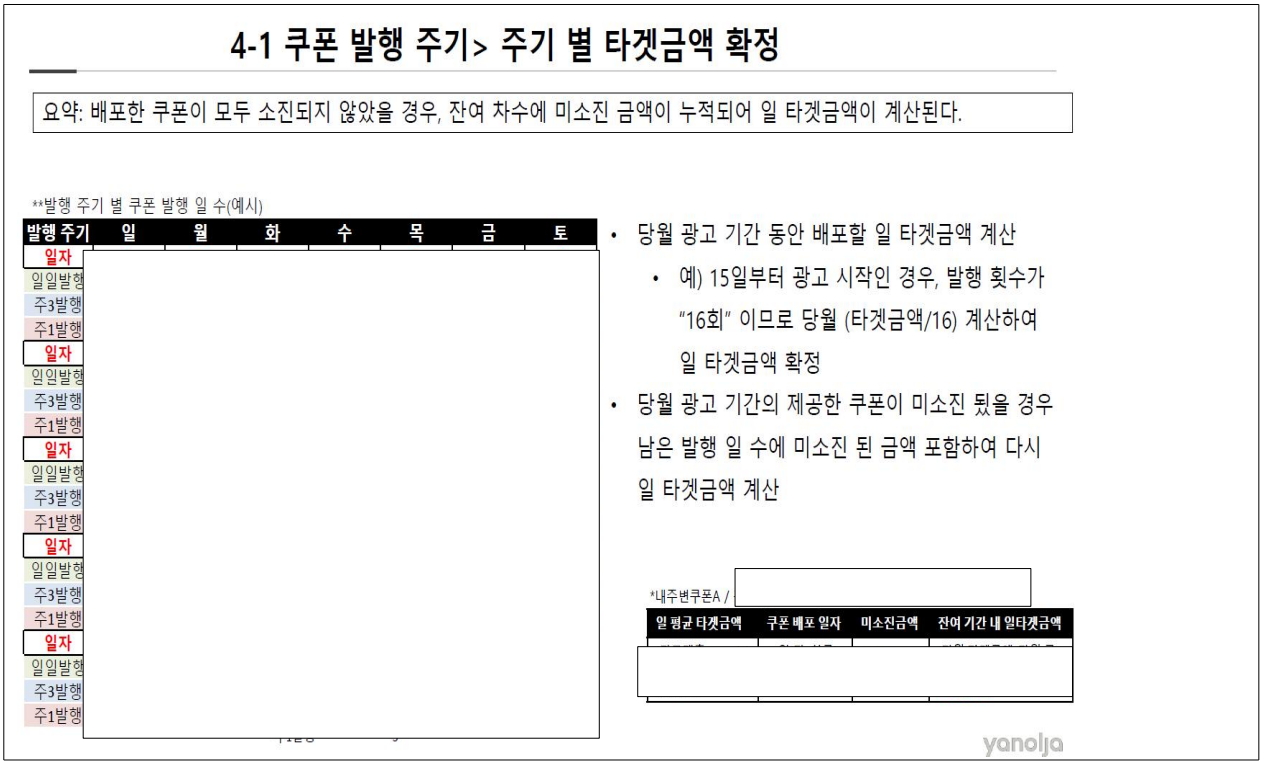
대분류	중분류	상세	예시
쿠폰발행 금액 계산 방법	광고 별 쿠폰발행 금액 확정 비율	광고영역 / 비율 내주변쿠폰A 내주변쿠폰B 내주변쿠폰C 프로모션 명 [M결합상품]01.지역추천TOP플러스 [M결합상품]02-(1).지역TOP플러스(지역) [M결합상품]02-(2).지역TOP플러스(내주변) [M결합상품]03-(1).지역TOP_쿠폰A(표70) [M결합상품]03-(2).지역TOP_쿠폰A(표100) [M결합상품]03-(3).지역TOP_쿠폰A(배) [M결합상품]04.쿠폰A_로얄(표) [M결합상품]05.쿠폰A_로얄(소) [M결합상품]06.쿠폰A_로얄(배)	구분 / 기간 / 광고영역 / 광고매출 / 금액(VAT 포함) / 일수 / 타겟금액 전체 광고 기간 / 2020-01-10 ~ 2020-02-09 / 내주변쿠폰A 당월 광고 기간 / 2020-01-10~ 2020-01-31 / 내주변쿠폰A
	발행금액 계산 방법	• 광고전체기간: ((광고비-부가세)+마일리지+포인트) / 광고영역비율 • 당월: ((광고비-부가세)+마일리지+포인트) / 광고영역비율	

* 출처 : 피심인 내주변 쿠폰가이드(소갑 제15-1호증)

50) 이하 2. 가. 항목에서는 피심인 야놀자를 피심인이라 칭하기로 한다.
51) 소갑 제15-1호, 제15-2호증 참조

80 피심인은 할인쿠폰을 주 단위로 발행하는 것을 원칙으로 하였다. 즉, 1일당 쿠폰 발급액이 산출되면 피심인의 쿠폰 발급 담당자는 이를 주 1회 쿠폰 시스템에 입력한다. 만약 1주차에 발급되었으나 사용되지 않고 남은 쿠폰이 있는 경우 그 잔액은 2주차에 발급될 쿠폰 발급액에 포함되어 발급된다.

<표 35> 피심인 내주변 쿠폰 가이드(주기별 타겟금액 확정)



* 출처 : 피심인 내주변 쿠폰가이드(소갑 제15-1호증)

(2) 권종과 발급유형, 발급 횟수

81 1일당 발급되는 내주변 쿠폰의 총액은 다양한 쿠폰의 권종과 수량의 조합으로 구성된다. 여기서 '권종'은 쿠폰에 표시된 할인금액을 의미하는데, 피심인의 플랫폼에서는 2천 원, 3천 원, 5천 원, 7천 원, 1만 원으로 표시되는 5가지 권종의 쿠폰이 존재한다.[52)]

52) 5천 원권 이상 고액권은 숙박 및 연박에만 사용이 가능하고, 3천 원권 이하는 숙박, 연박, 대실 모두에 사용할 수 있다.

<표 36> 피심인 내주변 쿠폰 가이드(권종별 쿠폰 발행 조합)

2 권종 별 쿠폰 발행 조합

요약: [redacted] "숙박+연박"만 사용가능 [redacted]

- 쿠폰발행 스킴
  - 쿠폰권종: **1천원~1만원 구간 천원단위** 발행 [주 사용권종-**1만/7천/5천/3천/2천원**]
  - 권종조합: **일 타겟 금액에 따라 조합**

최고 권종 제한: 내주변쿠폰A[redacted]원, 내주변쿠폰B[redacted]원, 내주변쿠폰C,[redacted]원

	내용
숙박형태-사용권종	숙박전용: [redacted]천원권 숙박+대실겸용-[redacted]천원권
권종조합	일 타겟금액에 따라 조합 변경 **광고등급 별 고액권 제한

* 출처 : 피심인 내주변 쿠폰가이드(소갑 제15-1호증)

82 피심인은 내주변 쿠폰 광고의 종류(내주변 쿠폰 A·B·C)에 따라 고액권 발급 여부를 달리 결정하였다.[53] 또한, 요일별 예약 패턴에 따라 달리 적용할 수 있도록 '일반형'을 포함하여 'FULL 확대형', '주중확대형', '주말확대형' 등 4가지의 쿠폰 발급 유형을 운영하였다.[54]

83 한편, 쿠폰의 권종별 수량 또한 아래 표와 같은 쿠폰 권종표[55]에서 정해지며, 피심인은 쿠폰발급액을 1천 원에서 30만 원까지 1천 원 단위로 구분해두고 각 금액별로 발급되는 쿠폰의 권종과 수량의 조합을 정해두었다.

53) 예컨대 [redacted]원권 할인쿠폰은 [redacted]를 이용하는 경우만 발급되고,[redacted]권은 입점업체가 [redacted]상품을 이용하는 경우 발급되지 않는 식이다. 피심인은 고액권의 비율에 따라 'A'타입과 'B'타입으로 구분하여 쿠폰 권종을 조합하고 있는데, A타입은 [redacted]권 이상 고액권종의 배포비율을 상향한 조합, B타입은 [redacted]권 이하 저액권종의 배포비율을 상향한 조합이다.

54) 일반형은 요일 상관없이 [redacted] 배포하는 유형, FULL확대형은 요일 상관없이 [redacted]배포하는 유형, 주중확대형은 [redacted]배포하는 유형, 주말확대형은 [redacted]배포하는 유형이다. 이에 따라 일반형은 [redacted] 적용하고, 반대로 FULL 확대형은 [redacted] 적용한다. 주중확대형과 주말확대형은 주중, 주말에 각각 [redacted] 적용한다.

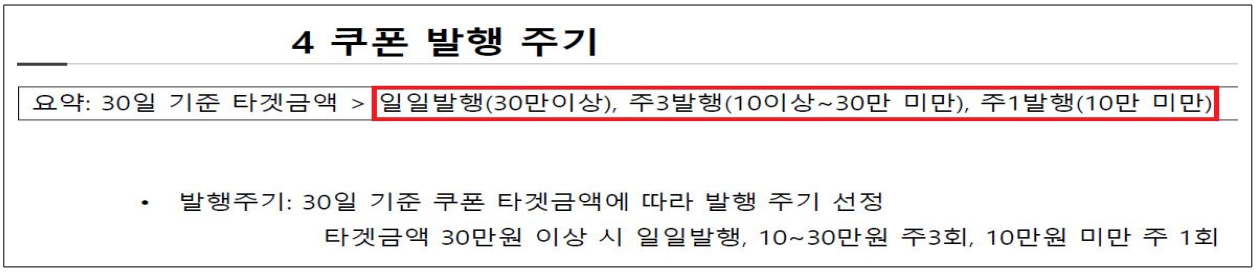
55) 피심인 직원들은 쿠폰발급액에 따라 쿠폰의 권종과 수량의 조합이 표시되어 있는 스프레트시트 자료를 "쿠폰 권종표"라고 부른다.

<표 37> 피심인 '쿠폰권종표' 상 내주변 쿠폰 발급액별 쿠폰 권종의 조합 및 수량(발췌)

* 출처 : 피심인 내주변 쿠폰 운영정책(소갑 제14호증)

84 피심인은 '내주변 쿠폰 가이드'에 1개월 간 발급될 쿠폰총액을 기준으로 발급 횟수도 정해두었다. 쿠폰총액이 30만 원 이상이면 매일 쿠폰을 발급하고, 10만 원 이상 30만 원 미만의 구간인 경우에는 주 3회, 10만 원 미만인 경우에는 주 1회만 발급한다.[56]

<표 38> 피심인 내주변 쿠폰 가이드(쿠폰 발행주기)



* 출처 : 피심인 내주변 쿠폰가이드(소갑 제15-1호증)

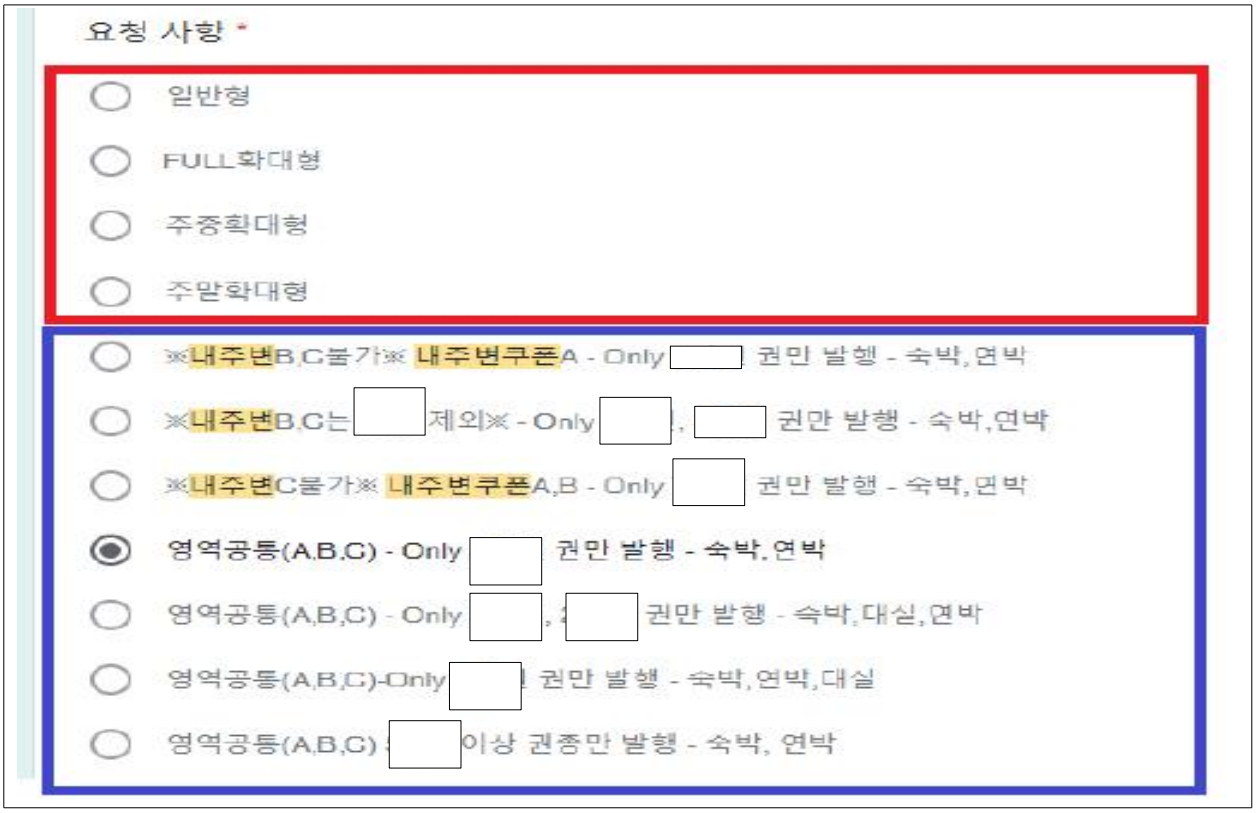
56) 예를 들어, 판매단위 30일짜리 내주변 쿠폰 A를 구매한 입점업체의 경우, 우선 광고단가 [redacted]만원(부가가치세 별도)의 [redacted]%인 [redacted]5만 원이 내주변 쿠폰으로 제공된다. 이 경우 1개월 당 쿠폰 총액이 [redacted]만 원 이상이므로 매일 쿠폰을 발행하고, 하루 발급액은[redacted]원이다. 만일 입점업체가 별도로 쿠폰 발급 유형을 선택하지 않았다면 권종표 상단의 '일반형'에 따라 월요일부터 일요일까지 'A'타입이 적용되어 1만 원권[redacted]장, 5천 원권 [redacted]장, 3천 원권[redacted]장, 2천 원권[redacted]장으로 총[redacted]장의 쿠폰이 매일 발급된다.

(3) 입점업체의 의견 반영방식

85 피심인은 위와 같이 쿠폰 발급 권종과 유형, 발급주기 등을 자신이 마련한 기준에 따라 결정하고 있으나, 예외적으로 입점업체의 요청이 있는 경우 구글 폼(Google Forms)을 통해 선택지를 제공함으로써 쿠폰 권종 등의 방식을 일부 변경할 수 있도록 하고 있다.[57]

86 피심인의 구글 설문지는 쿠폰발급의 유형을 크게 2가지로 구분하고 이를 다시 7~10가지로 세분화(일반형 제외)하여 제시한다. 입점업체는 자신이 구매한 내주변 쿠폰 광고 종류(내주변 쿠폰 A·B·C)에 따라 7가지에서 최대 10가지 발급유형 중 1가지를 선택할 수 있다. 만일 피심인의 입점업체가 별도로 발급유형을 선택하지 않는다면, 피심인은 일괄적으로 '일반형'으로 쿠폰을 발급한다.

<표 39> 구글 설문지에 표시된 쿠폰발급 유형에 대한 선택지



* 출처 : 피심인 쿠폰권종 변경 설문지 양식(소갑 제40호증)

57) 이월 쿠폰발급을 담당하였던 피심인 Mass 숙박전략팀 매니저 [redacted] 진술내용 참조(소갑 제30-3호증)

2) 근거

87 이와 같은 사실은 피심인 광고솔루션 소개서(소갑 제5호증), 피심인 광고상품 정책 및 가격표(소갑 제6-1호증 내지 제6-2호증), 피심인 쿠폰담당자 예산관리 문서(소갑 제8호증), 마케팅 쿠폰현황(소갑 제9호증), 피심인 계약내역(소갑 제10호증), 피심인 광고상품 이용 신청서(소갑 제12호증, 제46호증, 제48-2호증), 피심인 내주변 쿠폰 운영정책(소갑 제14호증), 피심인 내주변 쿠폰가이드(소갑 제15-1호증 내지 제15-2호증 및 제16호증, 제59호증), 피심인 임직원 진술조서(소갑 제30-1호증 내지 제30-12호증), 타 플랫폼 쿠폰 운영 정책 및 실태조사 결과 등(소갑 제4-1호증 내지 제4-8호증, 제33-1호증 내지 제33-12호증), 숙박앱 관련 설문조사 및 실태조사 자료 등(소갑 제3-1호증 내지 제3-5호증, 제26-1호증 내지 제26-2호증, 제27-1호증 내지 제27-4호증, 제29호증, 제52호증), 피심인 쿠폰권종 변경 설문지 양식(소갑 제40호증) 및 심의과정에서의 피심인 및 참고인의 진술 등을 통하여 인정된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 관련 법령

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[58]

제45조(불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 해칠 우려가 있는 행위(이하 “불공정거래행위”라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 5. (생략)

6. 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위

7. ~ 10. (생략)

58) 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것을 말한다.

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[59]

제52조(불공정거래행위의 유형 또는 기준)

법 제45조제1항에 따른 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 2와 같다.

[별표 2] 불공정거래행위의 유형 및 기준(제52조 관련)

6. 거래상 지위의 남용

법 제45조제1항제6호에 따른 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위는 다음 각 목의 행위로 한다.

가.~라. (생략)

마. 경영간섭

거래상대방의 임직원을 선임·해임하는 경우에 자기의 지시 또는 승인을 얻게 하거나 거래상대방의 생산품목·시설규모·생산량·거래내용을 제한하여 경영활동을 간섭하는 행위

나) 경영간섭 관련 법리

88 법 제45조 제1항 제6호 및 법 시행령 제52조 및 [별표2] 제6호 마목에 따른 '경영간섭행위'가 성립하기 위해서는 ① 사업자가 거래상대방에 대해 거래상 지위가 있어야 하고, ② 사업자가 그 거래상 지위를 이용하여 거래상대방의 생산품목·시설규모·생산량·거래내용을 제한함으로써 경영활동을 간섭하는 행위를 하고, ③ 그러한 경영간섭이 공정한 거래를 저해할 우려가 있어야 한다.

89 거래상 지위가 인정되기 위해서는 계속적인 거래관계가 존재하고 일방의 타방에 대한 거래의존도가 상당하여야 하는바, 이때 계속적 거래관계는 거래관계 유지를 위해 특화된 자본설비, 인적자원, 기술 등에 대한 투자가 존재하는지 여부 등을, 거

59) 2024. 6. 21. 대통령령 제34569호로 개정되기 전의 것을 말한다.

래의존도는 일방 사업자의 전체 매출액에서 타방 사업자에 대한 매출이 차지하는 비중 등을 중심으로 검토한다. 또한 거래상 지위는 당사자 중 일방이 상대적으로 우월한 지위 또는 적어도 상대방과의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위를 갖고 있으면 이를 인정하기에 족하다고 할 것이고, 이는 당사자가 처한 시장상황, 전체적인 사업능력의 격차, 거래대상 상품의 특성 등을 고려하여 판단하여야 한다.[60]

90 경영간섭 중 하나의 행위태양으로서 거래내용을 '제한'한다는 것은 거래상대방의 판매가격을 변경하도록 요구하거나 판매 품목을 승인하고 조정하는 행위, 거래상대방의 지급대금수준과 결제조건을 계약조건에 포함시키는 행위, 거래상대방이 징수하는 수수료율을 직접 결정하거나 출하자에게 지급하는 장려금의 요율결정에 관여하는 행위 등과 같이 적어도 거래상대방의 의사에 반하여 거래내용을 결정하거나 영향력을 행사함으로써 거래상대방의 경영활동에 부당하게 관여하는 일정한 행위를 필요로 한다고 봄이 상당하다.[61]

91 또한, 경영간섭행위가 공정한 거래를 저해하였는지 여부는 당해 행위의 목적, 거래상대방의 예측가능성, 당해 업종에서의 통상적인 거래관행 등의 측면에서 거래내용의 공정성을 침해하였는지 여부와 당해 행위로 인한 효율성 증대효과나 소비자후생 증대효과 등의 측면에서 합리성이 있는 행위인지 여부를 중심으로 판단하여야 한다.

3) 위법성 판단

가) 심사관 주장 요지

92 심사관은 다음과 같은 이유로 피심인이 일방적으로 쿠폰을 발급, 운영하고 관리한 행위는 부당한 경영간섭 행위에 해당한다고 주장한다.

93 심사관 주장에 따르면, 가격할인과 유사한 효과를 갖는 할인쿠폰은 숙박 예약

60) 대법원 2011. 5. 13. 선고 2009두24108 판결 참조
61) 서울고등법원 2010. 4. 8. 선고 2009누548판결 참조

플랫폼 내에서의 정상적인 경영활동을 위해 필수적인 요소임에도 불구하고, 피심인은 이를 발급·운영함에 있어 입점업체의 의사를 반영하지 않고 이와 관련된 중요사항을 일방적으로 결정함으로써 입점업체의 경영활동 중 핵심이 되는 가격결정권을 크게 제한하였다.

94 또한, 피심인은 쿠폰 발급 규칙이나 계산방식 등이 기재된 내부문서를 영업 비밀로 관리하거나 쿠폰 발급 규칙에 대해 영업사원이 입점업체를 방문하여 구두로 설명하는데 그치는 등 입점업체들이 쿠폰 발급·운영과 관련된 사항을 충분히 구체적이고 명확하게 인지할 수 없도록 하였다. 피심인은 입점업체들이 스스로 쿠폰을 발급·운영하고자 하는 수요가 있었음을 인식하고 있었음에도 불구하고 이와 같은 일방적·폐쇄적인 운영방식을 유지하였는데, 이는 입점업체의 의사에 반하여 거래내용을 제한한 행위로서 법 제45조 제1항 제6호 및 동 법 시행령 별표 2에서 금지하고 있는 경영간섭 행위에 해당한다고 주장한다.

나) 피심인들 주장 요지

95 피심인들의 주장에 따르면, 입점업체들은 쿠폰 이외에 다양한 광고상품을 활용하여 고객유치를 위해 경쟁하고 있으므로 할인쿠폰이 입점업체들의 경영활동에 필수적인 요소라고 볼 수 없고, 피심인은 자신의 광고상품의 운영방식을 결정한 것일 뿐 입점업체의 판매가격 등 거래조건에 영향을 줄 정도로 별도의 간섭행위를 한 것이 아니다.

96 또한, 광고상품을 판매하는 과정에서 상세한 설명을 통해 입점업체들이 쿠폰 발급 방식에 대해 충분히 인지한 상태에서 쿠폰과 연계된 광고상품을 구매하도록 하였고, 그 이후에도 설문지를 통해 쿠폰 발행방식을 변경할 수 있도록 선택지를 제공하는 등 입점업체들의 자율적인 의사결정을 보장하였을 뿐만 아니라, 쿠폰 운영과정에서도 쿠폰을 이용한 예약현황 등 주요 내용을 투명하게 공개해 왔으므로 입점업체들의 의사에 반하여 거래내용을 제한한 사실이 없다고 주장한다.

다) 판단

97 경영간섭 행위의 위법성 성립요건으로써 입점업체의 의사에 반하여 별도의 관여행위가 있었는지 여부를 판단하기 위해서는 쿠폰 운영 및 피심인의 광고 상품 활용에 대한 입점업체의 의사가 어떠하였는지, 피심인의 쿠폰 연계 광고상품과 관련하여 입점업체에게 어떠한 수준의 정보가 제공되었는지 등이 확인되어야 하나, 이에 대한 사실관계의 확인이 곤란하여 이 사건 피심인의 일방적인 쿠폰의 발급, 운영 및 관리행위에 대해서는 법 위반 여부에 대한 판단이 어렵다고 인정된다.

98 입점업체가 제공받는 광고 이용약관 및 광고 상품 이용신청서에는 쿠폰의 제공비율에 관한 사항만 기재되어 있을 뿐 쿠폰의 발급규칙, 발급 조건 등 주요사항에 대한 내용은 기재되어 있지 않다. 한편, 피심인의 '내주변쿠폰 가이드'에는 쿠폰 관련 핵심내용이 포함되어 있는데, 심사관은 동 문서가 기밀(confidential)로 관리되었다고 주장하는 반면, 피심인은 영업사원을 통해 이와 관련된 사항을 입점업체에게 충분히 인지시켰다고 주장한다. 이처럼 입점업체에게 어떠한 정보가 제공되었는지, 피심인의 쿠폰 운영방식에 대해 입점업체들이 어느 정도로 인식하고 그 내용에 동의하였는지 등은 명확히 확인되지 않는다.

99 또한, 입점업체들이 쿠폰을 직접 발급·운영하고자 하였으며 피심인의 쿠폰 운영방식에 대해 불만을 제기하였다는 일부 설문조사 결과 및 피심인 내부문서가 확인되나, 그 조사 대상 및 범위가 매우 한정적인 점[62], 입점업체들의 이의제기 내역이 객관적으로 확인되지 않는 점, 오히려 입점업체들은 편의상 피심인의 일률적인 쿠폰 운영 방식을 선호하였을 가능성도 있는 점 등을 고려할 때 피심인의 쿠폰 발행 및 운영이 입점업체의 의사에 반하여 이루어진 것으로 단정하기도 어렵다.

100 이처럼 이 사건 피심인의 일방적인 쿠폰의 발급, 운영 및 관리행위의 위법성 판단을 위한 사실관계의 확인이 곤란하여 이에 대한 위법성 판단이 불가능하다고 판단된다.

62) 대한숙박업중앙회 설문자료(소갑 제22호증) 참조. 설문응답자 34명 중 피심인 앱 이용자는 16명에 불과하다.

나. 미소진 쿠폰의 소멸

1) 인정사실 및 근거

가) 인정사실

101 피심인 야놀자[63]는 자신이 정한 규칙에 따라 입점업체에게 발급한 할인쿠폰이 사용되지 않을 경우 원칙적으로 잔여쿠폰을 소멸시키고, 쿠폰의 사용기간을 연장하거나 입점업체에게 환급해주지 아니하였다.

102 피심인의 이러한 정책은 피심인의 광고이용 약관 내용에서도 직접적으로 확인된다. 2021. 11. 16. 이전 피심인의 광고이용 약관에는 '구매자의 쿠폰의 사용을 담보하거나 보장하지 않는다'고 기재되어 있었고, 이후 개정된 약관에서는 '광고기간 종료시 잔여 쿠폰은 소멸되어 환급 불가'하다는 내용이 명시되어 있다.

<표 40> 2019. 6. 26. 피심인 광고이용약관

※ 내주변 쿠폰 A,B,C의 쿠폰은 광고비의 **광고단가를 기준으로 발급**되며, **회사의 쿠폰형 광고 상품은 구매자의 쿠폰의 사용을 담보하거나 보장하지 않습니다.**

* 출처 : 소갑 제25-1호 내지 제25-9호증

<표 41> 2021. 11. 16. 피심인 광고이용약관

광고 기간 종료 시 잔여 쿠폰은 소멸되며 환급 불가 함. 단, 야놀자의 쿠폰결합형 배너 광고를 익월 연장 시, 최초 연장1회에 한하여 잔여 쿠폰을 이월하여 제공함. 제휴점은 회사에 쿠폰 제공 내역, 쿠폰 사용 내역을 요청할 수 있으며, 회사는 특별한 사유가 없다면 제휴점의 요청일로부터10 영업일 이내 해당 내역을 제공하기로 함. 야놀자 또는 데일리 호텔 쿠폰결합형 광고상품 사용 중 **광고구좌 중도 변경** 시, 변경일을 기준으로, 변경일 이전까지는 기존의 광고구좌를, 변경일부터는 변경된 광고구좌로 구분하여 적용되며, **변경 전, 후 각 구좌별 광고비와 쿠폰제공금액이 재산정됨.**

* 출처 : 소갑 제25-1호 내지 25-9호증

63) 이하 2. 나. 항목에서는 피심인 야놀자를 피심인이라 칭하기로 한다.

<표 42> 2022. 12. 1. 피심인 광고이용약관

4) 주의 사항 쿠폰은 부가적으로 제공되는 혜택으로 **본 상품이 구매자의 쿠폰 사용을 보장하지 않음.** 광고 기간 종료 시 잔여 쿠폰은 소멸되며 환급 불가함. 단, 야놀자의 쿠폰결합형 배너광고를 익월 연장 시, 최초 연장1회에 한하여 잔여 쿠폰을 이월하여 제공.

* 출처 : 소갑 제25-1호 내지 제25-9호증

103 다만, 피심인은 입점업체가 피심인의 내주변 쿠폰 광고 이용을 연장하는 경우 1회에 한해 기존에 남아있던 쿠폰잔여액[64]을 익월로 이월하여 다시 발급해 주었다. 다만, 익월로 이월되었음에도 불구하고 사용되지 않은 쿠폰은 최종적으로 소멸되고 소멸된 쿠폰가액에 상당하는 금액은 이연수익으로 보아 입점업체에게 환급해주지 않고 자신의 매출로 귀속시켰다.

104 보다 구체적으로 살펴보면, 피심인의 내주변쿠폰과 관련된 피심인의 회계처리 방식은 2020년 전후로 변화가 있었는데 그 상세 내역은 다음과 같다. 2020년 IFRS 회계기준 도입 이전에는 쿠폰 상당액을 포함한 내주변쿠폰 광고비 전체를 매출로 인식한 후 쿠폰이 발급되어 사용되면 매출에서 차감하는 방식으로 회계처리하였다. 따라서, 별도의 조치가 없어도 미사용 잔여 쿠폰 상당액은 매출에 포함되었다. 이후, IFRS 회계기준 도입 이후에는 쿠폰 상당액을 제외한 내주변쿠폰 광고비 부분만 매출로 인식하고 쿠폰 상당액은 이연수익(부채)으로 인식하였다가 쿠폰이 사용되거나 유효기간이 도과한 시점부터 해당 비용을 매출로 귀속시키는 방식으로 회계처리 하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

64) 숙박업소들은 인테리어, 입지, 서비스 수준 등에서 모두 다른 판매조건을 가지고 있으며 계절, 지역, 주된 고객층, 날씨, 요일 등에 따라 영업환경이 모두 달라진다. 피심인은 쿠폰 발급 시 일률적인 원칙에 따라 쿠폰을 발급하고 있으므로 쿠폰의 일부가 사용되지 않고 남는 것은 불가피한 측면이 있다.

<표 43> 피심인 본사회계팀장 [redacted] 진술조서(발췌)

문) 이연수익은 무엇을 의미합니까. 답) 이연수익은 기본적으로 부채를 의미합니다. 저희가 고객에게 일정한 기간에 걸쳐 100만큼 제공해주기로 한 용역이 있는데 현재 시점에서 아직 제공되지 못한 용역이 일부 있습니다. 현재 용역이 100중에서 70만 이행되고 30은 이행되지 않은 경우라면 현재는 70만큼만 매출로 잡고 30은 이연수익 부채로 잡습니다. 30은 기간이 만료되었을 때 매출로 대체합니다. 매출로 잡는다는 의미는 이연수익 부채 30을 소멸시키면서 매출로 잡는다는 것을 의미합니다...(중략)... 문) 쿠폰이 사용되지 않는 경우 이연수익 부채는 어디에 속하게 됩니까. 답) 매출로 귀속시키게 됩니다. 문) 쿠폰이 사용되지 않는 경우 이연수익 부채가 매출로 귀속되는 과정에 대해 설명해주세요. 답) 이연수익 부채인 쿠폰은 서비스 제공기간이 있는데 그 기간동안에는 야놀자의 수행의무가 안끝났기 때문에 이연수익 부채로 남아 있습니다. 사용기간이 경과된 다음에는 야놀자가 의무를 다한 것으로 보고 매출로 귀속시킵니다.

* 출처: 소갑 제30-4호증

105 피심인이 내주변 쿠폰 광고를 판매해 온 것으로 확인되는 2017년 2월부터 2024년 5월까지 소멸된 미사용 내주변 쿠폰가액은 월별로 [redacted]만 원~ [redacted]만 원 수준으로 총 약 [redacted]억 원에 달한다.[65]

<표 44> 피심인 입점업체의 연도별 미사용 쿠폰 소멸현황

(단위 : 천 원)

2017년 2월 ~		2018년		2019년		2020년	
월평균 소멸액	연간 소멸액	월평균 소멸액	연간 소멸액	월평균 소멸액	연간 소멸액	월평균 소멸액	연간 소멸액

2021년		2022년		2023년		~ 2024년 5월	
월평균 소멸액	연간 소멸액	월평균 소멸액	연간 소멸액	월평균 소멸액	연간 소멸액	월평균 소멸액	연간 소멸액

* 출처: 피심인 제출 미소진쿠폰 소멸내역(소갑 제31-1호~제31-2호증, 제31-4호증, 제32호증)

65) 피심인은 2020년까지는 미소진된 쿠폰과 관련된 자료를 별도로 관리하지 않아 미소진 쿠폰액을 제출할 수 없다고 소명함에 따라 2017년 2월부터 2018년까지의 미소진 쿠폰액의 규모는 피심인이 산정한 방식(2017년 2월~2018년의 내주변 쿠폰 사용액 × 2021년~2022년 내주변 쿠폰 평균 미소진 비율)에 따라 산출되는 금액을 기재하였다. 다만, 2019년과 2020년에 대하여는 2023. 3. 16.자 제출자료를 통해 미소진 쿠폰관련 자료를 제출하였으므로 해당 자료에 따른 금액을 기재하였다.(소갑 제2호증, 제30-5호증, 제32호증)

106 한편, 2021년 1월부터 2024년 5월까지 피심인이 발급한 내주변 쿠폰의 월별 최종 소멸현황은 아래와 같다.

<표 45> 미사용 쿠폰 소멸현황(2021년)

(단위: 천 원, 개)

항목	당월쿠폰		이월쿠폰		
	이월 발급대상 쿠폰 잔여액 (광고연장)	최종 소멸 쿠폰 잔여액 (광고미연장)	이월쿠폰 발급총액	이월쿠폰 발급대상 업체	최종 미사용 쿠폰 소멸액
1월					
2월					
3월					
4월					
5월					
6월					
7월					
8월					
9월					
10월					
11월					
12월					
합계					

* 출처 : 피심인 제출 미소진쿠폰 소멸내역(소갑 제31-2호증)

<표 46> 미사용 쿠폰 소멸현황(2022년)

(단위: 천 원, 개)

기간	당월쿠폰		이월쿠폰		
	이월 발급대상 쿠폰 잔여액(광고연장)	최종 소멸쿠폰 잔여액(광고미연장)	이월쿠폰 발급총액	이월쿠폰 발급대상 업체	최종 미사용 쿠폰 소멸액
1월					
2월					
3월					
4월					
5월					
6월					
7월					
8월					
9월					
10월					
11월					
12월					
합계					

* 출처 : 피심인 제출 미소진쿠폰 소멸내역(소갑 제31-2호증)

<표 47> 미사용 쿠폰 소멸현황(2023년)

(단위: 천 원, 개)

기간	당월쿠폰		이월쿠폰		
	이월 발급대상 쿠폰 잔여액(광고연장)	최종 소멸쿠폰 잔여액(광고미연장)	이월쿠폰 발급총액	이월쿠폰 발급대상 업체	최종 미사용 쿠폰 소멸액
1월					
2월					
3월					
4월					
5월					
6월					
7월					
8월					
9월					
10월					
11월					
12월					
합계					

* 출처 : 피심인 제출 미소진쿠폰 소멸내역(소갑 제31-4호증)

<표 48> 미사용 쿠폰 소멸현황(2024년)

(단위: 천 원, 개)

기간	당월쿠폰		이월쿠폰		
	이월 발급대상 쿠폰 잔여액(광고연장)	최종 소멸쿠폰 잔여액(광고미연장)	이월쿠폰 발급총액	이월쿠폰 발급대상 업체	최종 미사용 쿠폰 소멸액
1월					
2월					
3월					
4월					
5월					
합계					

* 출처 : 피심인 제출 미소진쿠폰 소멸내역(소갑 제31-4호증)

107 한편, 앞서 살펴본 바와 같이 피심인은 내주변 쿠폰 광고상품의 판매를 2024. 5. 1.부터 중단하고, 내주변 쿠폰 지급을 비롯한 해당 광고와 관련된 서비스도 2024. 5. 31. 종료하였다. 이에 따라 미사용 쿠폰에 대해 사용기간을 연장하거나 환급해주지 아니하는 등의 피심인의 행위도 2024. 5. 31.부로 중단되었다.

나) 근거

108 이와 같은 사실은 피심인 광고이용약관(소갑 제25-1호증 내지 제25-11호증), 피심인 내주변 쿠폰 미소진 운영내역(소갑 제24호증), 피심인 내주변 쿠폰 미소진 운영현황 및 미소진 쿠폰 소멸내역(소갑 제23호증, 제31-1호증 내지 제31-5호증, 제32호증, 제41호증, 제42-1호증 내지 제42-2호증), 피심인 광고이용약관(소갑 제25-1호증 내지 제25-11호증), 피심인 임직원 진술조서(소갑 제30-1호증 내지 제30-12호증), 타 플랫폼 쿠폰 운영 정책 및 실태조사 결과 등(소갑 제4-1호증 내지 제4-8호증, 제33-1호증 내지 제33-12호증), 피심인 쿠폰 운영가이드 및 관련 이메일(소갑 제36-1호증 내지 제36-2호증)및 심의과정에서의 피심인 및 참고인의 진술 등을 통하여 인정된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 관련 법령

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[66]

제45조(불공정거래행위의 금지)

① 사업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위로서 공정한 거래를 해칠 우려가 있는 행위(이하 “불공정거래행위”라 한다)를 하거나, 계열회사 또는 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 5. (생략)

6. 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위

7. ~ 10. (생략)

독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령[67]

제52조(불공정거래행위의 유형 또는 기준)

66) 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것을 말한다.
67) 2024. 6. 21. 대통령령 제34569호로 개정되기 전의 것을 말한다.

법 제45조제1항에 따른 불공정거래행위의 유형 또는 기준은 별표 2와 같다.

[별표 2] 불공정거래행위의 유형 및 기준(제52조 관련)

6. 거래상 지위의 남용

법 제45조제1항제6호에 따른 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위는 다음 각 목의 행위로 한다.

가.~다. (생 략)

라. 불이익제공

가목부터 다목까지의 규정에 해당하는 행위 외의 방법으로 거래상대방에게 불이익이 되도록 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 주는 행위

마. (생 략)

나) 불이익 제공행위 관련 법리

(1) 위법성 요건

109 법 제45조 제1항 제6호는 자기의 거래상의 지위를 부당하게 이용하여 상대방과 거래하는 행위를 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 행위로서 불공정거래행위의 하나로 규정하고 있다.

110 거래상지위 남용행위의 한 유형으로 불이익제공행위를 불공정거래행위로 규정하고 있는 취지는 거래과정에서 거래상의 지위를 이용하여 일방 당사자가 그보다 열등한 지위에 있는 타방 당사자의 자유의사를 구속하여 일방적으로 상대방에게만 불이익이 되도록 거래조건을 설정하거나 변경하는 등 상대방에게 일방적으로 불이익을 주게 되는 경우에는 공정한 경쟁의 기반을 침해할 우려가 있기 때문에 이를 규제하고자 하는데 있다.[68]

111 법 제45조 제1항 제6호 및 법 시행령 제52조 및 [별표2] 제6호 라목에 따른 거

68) 대법원 2005. 12. 8. 선고 2005두5327 판결 참조

래상 지위 남용행위 중 '불이익제공'이 성립하기 위해서는 ① 사업자가 거래상대방에 대해 거래상 지위가 있어야 하고, ② 거래상대방에게 불이익이 되도록 부당하게 거래조건을 설정·변경하거나, 거래과정에서 부당하게 불이익을 주는 행위를 하여야 한다.

(2) 거래상 지위

112 사업자가 거래상대방에 대해 거래상지위를 가지고 있는지 여부는 거래상대방의 입장에서 사업자가 거래조건의 변경 등을 요청할 경우 거래상대방이 이를 원하지 않더라도 받아들일 수밖에 없는지를 기준으로 하며, 이는 거래상대방의 대체거래선 확보의 용이성, 사업자에 대한 수입 의존도, 사업자의 업무상 지휘감독권 여부, 거래대상인 상품의 특성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다. 또한, 거래상지위는 당사자 중 일방이 상대적으로 우월한 지위 또는 적어도 상대방과의 거래활동에 상당한 영향을 미칠 수 있는 지위를 갖고 있으면 이를 인정하기에 족하다고 할 것이고, 이는 당사자가 처한 시장상황, 전체적 사업능력의 격차, 거래대상 상품의 특성 등을 고려하여 판단하여야 한다.[69]

113 거래상 지위가 인정되기 위해서는 계속적인 거래관계가 존재하고 일방의 타방에 대한 거래의존도가 상당하여야 한다. 이 때 계속적 거래관계는 거래관계 유지를 위해 특화된 자본설비, 인적자원, 기술 등에 대한 투자가 존재하는지 여부 등을, 거래의존도는 일방 사업자의 전체 매출액에서 타방 사업자에 대한 매출이 차지하는 비중 등을 중심으로 검토한다. 계속적 거래관계 및 거래의존도를 판단함에 있어 그 구체적인 수준이나 정도는 시장상황, 관련 상품 또는 서비스의 특성 등을 종합적으로 고려하여 판단한다[70].

(3) 불이익 제공행위

114 거래상지위 남용행위로서 불이익제공행위에 해당한다고 하기 위해서는 당해 행

69) 대법원 2006. 6. 29. 선고 2003두1646 판결, 서울고법 2002. 12. 12. 선고 2001누14626 판결 참조
70) 불공정거래행위 심사지침(공정거래위원회 예규 제387호) V. 6. (3)

위내용이 상대방에게 다소 불이익하다는 점만으로는 부족하고, 구입강제, 이익제공 강요, 판매목표 강제 등과 동일시할 수 있을 정도로 일방 당사자가 자기의 거래상지위를 부당하게 이용하여 그 거래조건을 설정 또는 변경하거나 그 이행과정에서 불이익을 준 것으로 인정되고, 그로써 정상적인 거래관행에 비추어 상대방에게 부당하게 불이익을 주어 공정거래를 저해할 우려가 있어야 한다.[71]

115 거래상대방에게 거래과정에서 불이익을 주는 행위란 거래조건을 불이행함은 물론 거래관계에 있어 사실행위를 강요하여 거래상대방에게 불이익이 되도록 하는 행위를 말한다. 불이익제공은 적극적으로 거래상대방에게 불이익이 되는 행위를 하는 작위 뿐만 아니라 소극적으로 자기가 부담해야 할 비용이나 책임 등을 이행하지 않는 부작위에 의해서도 성립할 수 있다.[72]

116 또한, 불이익이 금전상의 손해인 경우에는 법률상 책임 있는 손해의 존재는 물론 그 범위(손해액)까지 명확하게 확정될 수 있어야 하며 그렇지 않을 경우에는 민사절차에 의해 이 문제가 우선적으로 해결되어야 한다[73].

(4) 공정거래저해성

117 불공정거래행위 심사지침은 거래내용의 공정성 여부를 판단할 때 당해 행위를 한 목적, 거래상대방의 예측가능성, 당해 업종에서의 통상적인 거래관행, 관련법령 등을 종합적으로 고려하여 판단하도록 규정하고 있다[74].

118 거래상의 지위를 이용하여 부당하게 불이익을 제공한 행위인지 여부는 당해 행위의 의도와 목적, 효과와 영향 등과 같은 구체적 태양과 상품의 특성, 거래의 상황, 해당 사업자의 시장에서의 우월적 지위의 정도 및 상대방이 받게 되는 불이익의 내용과 정도 등에 비추어 볼 때 정상적인 거래관행을 벗어난 것으로서 공정한 거래를 저해할 우려가 있는지 여부를 판단하여 결정한다[75].

71) 대법원 2004. 7. 9. 선고 2002두11059 판결 참조
72) 불공정거래행위 심사지침 V
73) 대법원 2002. 5. 31. 선고 2000두6213 판결 참조
74) 불공정거래행위 심사지침 V. 6. (4) (나)

3) 위법성 판단

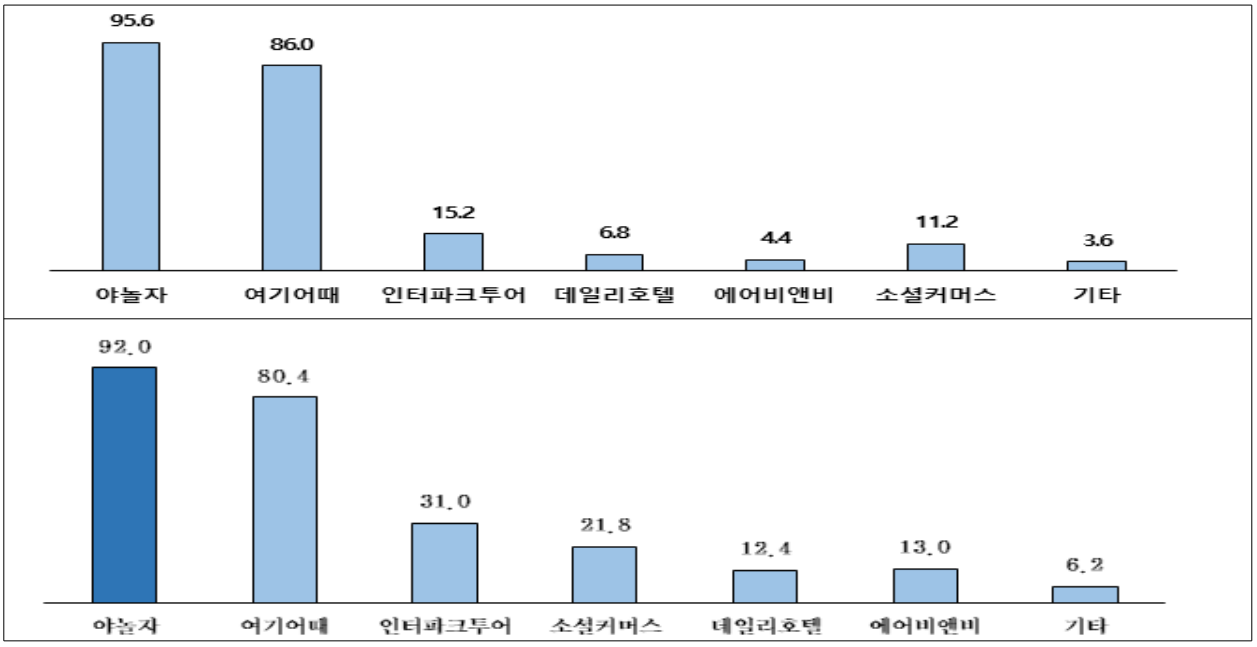
가) 거래상 지위 인정 여부

119 다음과 같은 점을 고려할 때, 피심인은 자신의 플랫폼 내 판매자인 중소형 숙박업소에 대해 거래상 지위를 갖는다고 판단된다.

120 첫째, 중소형 숙박업소들의 대부분이 피심인의 플랫폼을 이용하고 있다. 설문조사 결과 등에 따르면 모텔 등 중소형 숙박업소의 92.0[76]~95.6%[77]가 피심인의 플랫폼을 이용하고 있는 것으로 확인된다.[78]

<표 49> 숙박업소들이 사용하는 숙박앱 현황(위: 법제연구원/아래:중소기업중앙회)

(단위: %)

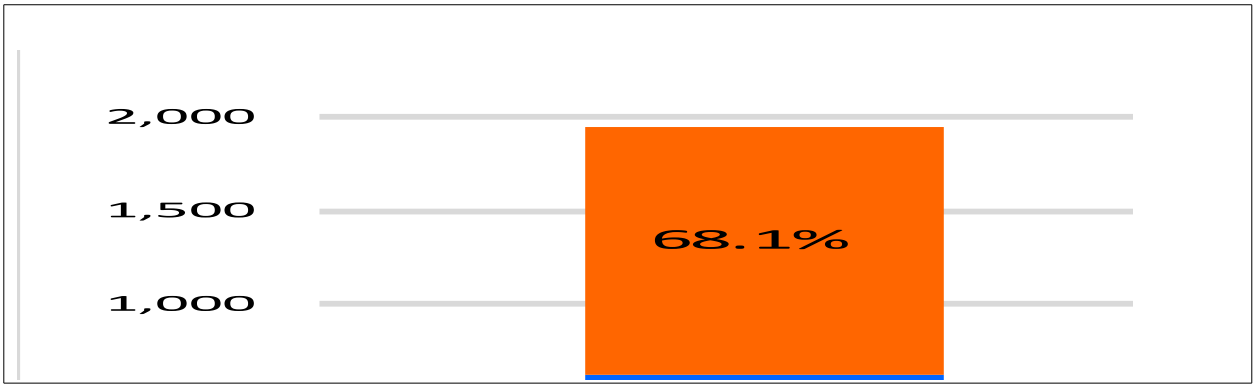


* 출처 : 2020년 법제연구원 설문조사 결과(소갑 제26-1호증), 2020년 중소기업중앙회 설문조사 결과(소갑 제27-1호증)

75) 대법원 2013.4.25. 선고 2010두25909 판결 참조
76) 중소기업중앙회의 설문조사 결과 참조
77) 법제연구원 설문조사 결과 참조
78) 피심인의 강력한 경쟁사업자인 여기어때의 경우도 86.0%의 숙박업소가 이용하고 있으나, 나머지 플랫폼의 경우 이용률이 가장 높은 인터파크도 15.2%로 20%가 채 되지 않는다. 심지어 데일리 호텔과 인터파크는 각각 2019년, 2022년에 피심인에 인수되었다는 점에서 피심인 관련 숙박 플랫폼에 대한 숙박업소의 이용률은 압도적이라고 할 수 있다.

121 둘째, 중소형 숙박업소들의 매출 중 피심인의 숙박앱을 통한 매출 비중이 상당하다. 2018~2020년 기간 동안 숙박업소들의 월평균 매출액 중 숙박앱을 통한 매출이 차지하는 비중은 아래 표와 같이 평균 64.0~68.1%로 나타난다. 특히, 숙박업소들의 56.4%는 숙박앱 가운데 피심인 앱의 매출기여도가 가장 높은 것으로 답변하였는데, 이를 고려하면 피심인을 통한 매출비중은 최소 평균(64.0~68.1%) 이상일 것으로 판단된다.

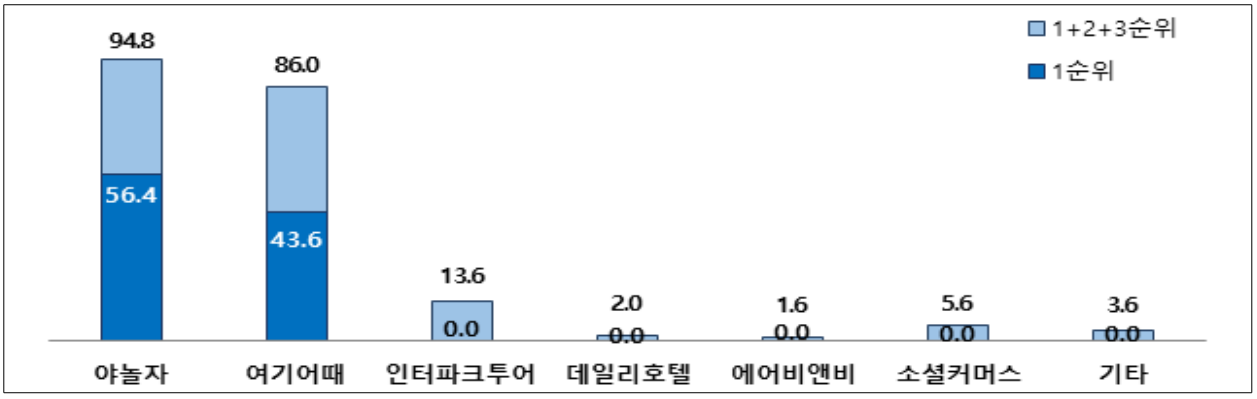
<표 50> 숙박업소들의 숙박앱을 통한 월평균 매출액 비중



* 출처 : 2020년 중소기업중앙회 설문조사 결과 재구성(소갑 제27-2호증)

<표 51> 숙박앱들의 매출 기여도 비중

(단위: %)

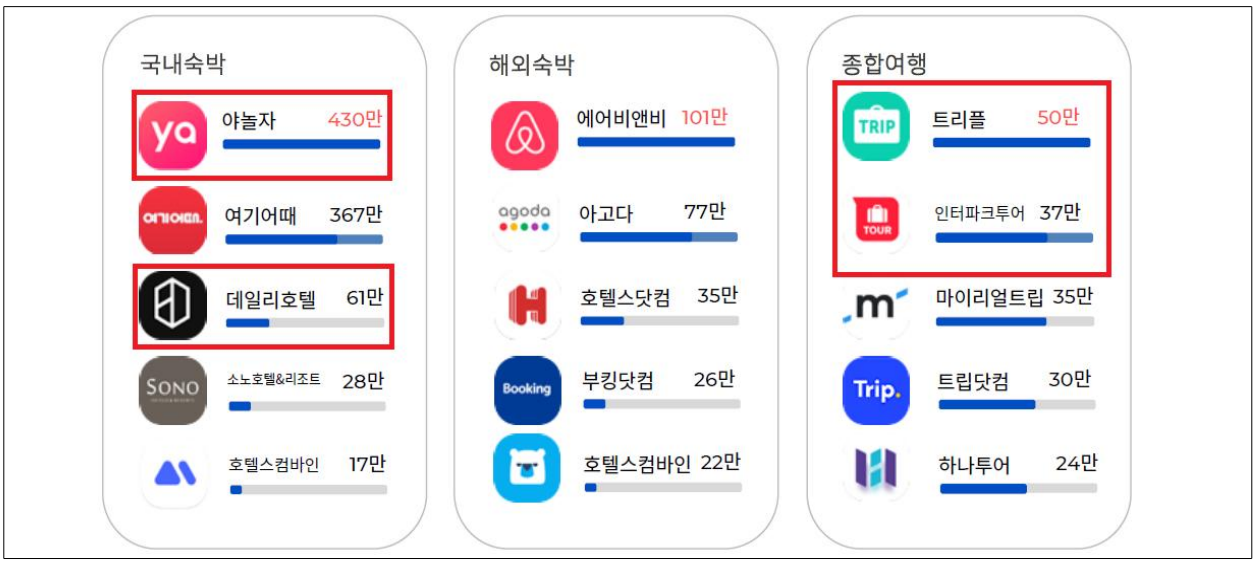


* 출처 : 2020년 법제연구원 설문조사 결과(소갑 제26-2호증)

122 셋째, 피심인은 숙박플랫폼 시장에서 점유율이 높고 피심인의 숙박앱을 사용하는 고객 수가 유사 앱 대비 가장 많다. 데이터 분석 전문기관의 조사결과에 따르면 2022년 6월 국내 숙박앱 중 피심인의 사용자가 430만여 명으로 가장 많았고,

2022년 월평균 사용자 수를 기준으로 하더라도 피심인의 시장점유율이 32.7%로 조사대상 숙박앱 중 가장 높았다.

<표 52> 숙박앱 사용자 현황(2022년 6월 사용자 수 기준)



* 출처: 2021 1H ONDA Hospitality Report(2022. 6월 아이지에이웍스 실태조사 결과, 소갑 제3-1호증)[79]

<표 53> 숙박앱 사용자 현황(2022년 1월~11월 월평균 사용자수 기준)

숙박플랫폼	점유율(조사대상 숙박앱 기준)
피심인	32.7%
여기어때	28.8%
에어비앤비	8.9%
아고다	7.1%
스카이스캐너	4.9%
트리플	4.4%
데일리호텔	4.3%
호텔스닷컴	3.3%
인터파크투어	3.1%
마이리얼트립	2.6%

* 출처 : 2022. 12월 와이즈앱 실태조사 결과(소갑 제3-2호증)[80]

123 피심인 역시 사업보고서, 광고솔루션 소개서 등에서 자신의 플랫폼 이용자 수가 압도적이며 자신이 업계 1위 사업자임을 강조하고 있다.

79) 데이터분석 전문기관 ㈜아이지에이웍스(모바일인덱스)가 안드로이드 및 애플iOS 앱 사용자를 대상으로 2022년 6월 사용자 수를 산출하였다(2022. 7. 20.자 www.mobileindex.com의 자료, 소갑 제3-1호증)
80) 데이터분석 전문기관 와이즈앱이 안드로이드 및 애플iOS 앱 사용자를 대상으로 2022년 1월~11월 월평균 사용자 수를 산출하였다(2022. 12. 21.자 www.platum.kr의 자료, 소갑 제3-2호증)

<표 54> 2021년 피심인 사업보고서(발췌)

당사의 예약 플랫폼은 전체 누적 회원수 약 1,500만명, 월평균 MAU 440만명의 압도적인 트래픽을 달성하고 있습니다. 또한 월간 구매 고객 수 72만명, 구매 회원당 평균 거래액까지 주요 지표들이 지속적으로 큰 폭의 성장을 보이고 있습니다. 특히 월평균 MAU 즉, 트래픽은 연평균 두 자리 수 이상의 높은 성장률을 기록했고 이외에도 모든 지표가 코로나로 인해 경기가 침체된 2021년까지 꺾이지 않고 성장하여 플랫폼의 경쟁력을 증명하였습니다.

* 출처: 피심인 2021년 사업보고서(소갑 제1-3호증)

<표 55> 피심인의 광고솔루션 소개서(발췌)

* 출처: 피심인 2021년 광고솔루션 소개서(소갑 제5호증)

124 넷째, 피심인은 양면시장에서 점유율이 압도적인 숙박플랫폼으로서 네트워크 효과 및 고착효과 등으로 인해 숙박업소 입장에서는 피심인을 대체할 다른 채널을 찾기 곤란하다.

125 숙박앱 시장은 전형적인 양면시장으로, 피심인의 플랫폼에 입점하는 숙박업소가 많아지면 피심인을 이용하는 고객들도 증가하는 '네트워크 효과'가 발생하게 된다. 중소형 숙박업소들은 복수의 숙박앱을 이용하는 경우(멀티호밍)도 있지만 이용하는 고객의 수가 압도적으로 많고 선호도가 높은 피심인의 플랫폼에 대부분 입점하게 되는데 네트워크 효과로 인해 기존 이용자가 이탈하지 못하는 고착화(lock-in) 현상이 발생하게 되고 다른 경쟁 플랫폼으로의 고객 유입은 줄어들게 된다. 결국 선순환에 먼저 들어선 플랫폼이 시장을 장악하게 되고 판매자들은 단기적으로 피심인의 플랫폼을 대체할 다른 판매경로를 찾기 곤란하게 된다.

126 피심인도 사업보고서에서 플랫폼 산업은 승자 독식구조로 높은 진입장벽이 존재하며 네트워크 효과로 인해 자신들이 플랫폼 시장 내에서 독보적인 지위를 확

보하였음을 강조하고 있다.

<표 56> 피심인 2021년 사업보고서(발췌)

(5) 경쟁요소

1) 진입의 난이도

① 플랫폼 서비스
플랫폼 산업은 플랫폼 비즈니스 고유의 승자독식 수익구조로 인해 높은 진입장벽이 존재합니다.

플랫폼 사업의 경쟁형태에서 가장 주목받는 요소인 승자독식 수익구조는 크게 다음의 두 가

전자공시시스템 dart.fss.or.kr Page 45

지 요인에 의해 형성됩니다. 첫째는 참여자 증가에서 비롯되는 플랫폼 매력도 증가가 다시 참여자 증가로 연결되는 선순환 구조이며, 둘째는 플랫폼의 영향력이 더욱 굳건해지면서 기존 유저가 이탈하지 못하는 락인(Lock-in) 현상입니다.

당사는 고객에게 숙박, 교통, 레저 등을 아우르는 B2C 예약 플랫폼과 숙박업소에 PMS, CM, IBE 등을 제공하는 B2B 솔루션 사업을 모두 영위하고 있어, 플랫폼의 네트워크 효과를 극대화시키고 있습니다. 이러한 경쟁력을 기반으로 시장 선발 사업자로서 2020년 말 1,500만명이라는 임계점을 넘는 유저를 확보하며 플랫폼의 영향력을 강화하고 있습니다.

* 출처: 피심인 2021년 사업보고서(소갑 제1-3호증)

<표 57> 피심인 2022년 사업보고서(발췌)

2) 경쟁 환경
플랫폼 산업은 플랫폼 비즈니스 고유의 승자독식 수익구조로 인해 높은 진입장벽이 존재합니다.
플랫폼 사업의 경쟁형태에서 가장 주목받는 요소인 승자독식 수익구조는 크게 다음의 두 가지 요인에 의해 형성됩니다. 첫째는 참여자 증가에서 비롯되는 플랫폼 매력도 증가가 다시 참여자 증가로 연결되는 선순환 구조이며, 둘째는 플랫폼의 영향력이더욱 굳건해지면서 기존 유저가 이탈하지 않는 락인(Lock-in) 현상입니다.
당사는 고객에게 숙박, 교통, 레저 등을 아우르는 B2C 예약 플랫폼과 숙박업소에 PMS, CMS, IBE 등을 제공하는 B2B 솔루션 사업을 모두 영위하고 있어, 플랫폼의 네트워크 효과를 극대화시키고 있습니다. 이러한 경쟁력을 기반으로 시장 선발 사업자로서 국내 여행 플랫폼 기준 최다 회원을 확보하며 플랫폼의 영향력을 강화하고 있으며 인터파크 인수절차를 마무리함으로써 플랫폼 시장 내 독보적인 시장 지휘력을 확보하고 있습니다.

* 출처: 피심인 2022년 사업보고서(소갑 제1-4호증)

127 피심인의 경쟁사업자로서 여기어때 등 국내 숙박앱 사업자 또는 부킹닷컴 등 해외 OTA 사업자들도 활동하고 있으나, 여러 숙박앱을 동시에 사용하는 멀티호밍 사용자가 상당수이고 피심인의 충성고객도 상당수 있는 점 등을 고려할 때 피심인 외의 국내 숙박앱 사업자로의 대체가능성이 완전하다고 보기 어렵고, 해외 OTA 사업자들은 주로 관광호텔급 이상의 숙박업소를 중개해 왔기 때문에 대실상품을 판매

해야 하는 중소형 숙박업소의 이용률이 높지 않았던 점[81] 등을 고려할 때 중소 숙박업소들이 피심인의 불이익한 거래조건을 회피하기 위해 다른 거래처로의 변경이 용이하였다고 보기도 어렵다.[82]

128 다섯째, 피심인은 자산이나 매출액 등을 고려할 때 숙박업소 운영자인 입점업체들에 비해 전체적인 사업능력이 월등하다.

129 피심인은 2021년 매출액이 2,809억 원, 총자산액은 약 1조 6천억 원에 이르는 반면[83], 숙박플랫폼의 주된 입점업체인 중소형 숙박업소들의 월평균 매출액은 1,900만 원 정도에 불과한 바[84], 이러한 피심인과 입점업체들간 사업규모의 격차는 피심인의 거래상 지위를 더욱 강화시킨다.

<표 58> 피심인과 입점 숙박업소의 재무상황 비교

(단위: 천 원)

연도		2019	2020	2021	2022	2023
피심인	총자산액	261,359,465	305,661,987	1,580,815,505	1,788,277,283	1,804,864,652
	월평균 매출액	11,124,537	15,964,212	23,409,170	30,329,912	31,279,774
숙박업소 월평균 매출액		19,610	13,430	미확인	미확인	미확인

* 출처: 피심인 2019년 ~ 2022년 감사보고서 및 사업보고서(소갑 제1-1호~제1-5증), 2020년 중소기업중앙회 설문조사 결과(소갑 제27-2호증)

81) 또한, 이들 해외 OTA사업자들은 수수료율이 15~25%로서 피심인의 수수료율 10~15%에 비해 높은 편이라 피심인의 대체수단으로 보기 어려운 측면이 있다. (출처: 외국계 온라인 여행사(OTA)의 한국시장 진출에 따른 영향과 대응방향(소갑 제3-5호증))

82) 실제로 2020년 이후 시장에 진입한 '원픽', '꿀스테이', '호텔가'와 같이 수수료, 광고비, 쿠폰 운영방식 등 여러 면에서 피심인보다 유리한 거래조건을 갖고 있는 숙박플랫폼 사업자들이 시장에 진입한 바 있으나 앱 다운로드수를 기준으로 피심인에 크게 미치지 못하는 등 피심인의 대체 플랫폼으로서 기능하지는 못하였다. 더욱이 피심인은 경쟁 숙박플랫폼인 호텔나우, 데일리호텔, 인터파크, 트리플 등을 차례로 인수·합병하여 시장점유율을 꾸준히 늘려왔기 때문에 판매자들이 선택할 수 있는 대체 플랫폼은 더욱 줄어들었다고 볼 수 있다. (소갑 제1-1호증 내지 제1-4호증 참조)

83) 그 외에도 피심인은 국내·외 26개 계열사를 두고 있을 뿐 아니라 2021년 7월 소프트뱅크 비전펀드 II(Softbank Vision Fund II)로부터 약 2조원의 투자를 유치한 것으로도 확인된다. 또한, 피심인은 경쟁 숙박플랫폼 사업자인 호텔나우와 데일리 호텔을 2016년과 2019년 각각 인수하였고 최근에는 숙박플랫폼의 주요 사업자 중 하나인 인터파크와 트리플을 인수하기도 하였으며, 세계 2위의 PMS (Property Management System)사업자인 이지 테크노시스(eZee Technosys) 등 국내외 PMS 사업자를 인수하여 입점업체의 객실관리시스템 분야에서도 확고한 지위를 갖고 있다.

84) 중소벤처기업부의 '온라인 플랫폼 이용사업자 실태조사' 에서도 조사대상 숙박앱 입점업체의 2020년 매출액이 10억 원 미만, 영업이익이 1억 원 미만인 경우가 상당수인 것으로 나타났다.(중소벤처기업부 2021년 발표 '온라인 플랫폼 이용사업자 실태조사 결과'(소갑 제27-4호증) 참조)

나) 불이익 제공행위 여부

130 다음과 같은 점을 고려할 때, 피심인이 거래상대방인 입점업체에게 발급한 할인쿠폰이 사용되지 않을 경우 원칙적으로 잔여쿠폰을 소멸시키고, 쿠폰의 사용기간을 연장하거나 입점업체에게 환급해주지 아니한 행위는 거래상지위를 남용하여 부당하게 불이익을 제공한 행위에 해당한다.

131 앞서 살펴본 바와 같이[85] 피심인은 쿠폰 상당액을 쿠폰 연계 노출광고 상품 가격에 반영하여 포함시키는 방식으로 광고상품의 가격을 설정하였다.

132 피심인은 아래 <표 59>와 같이 "실광고비", 즉 노출광고 서비스에 대한 비용과 "쿠폰제공" 비용, 즉 할인쿠폰에 소요되는 비용을 구분하여 파악하고, 이를 합산하여 내주변쿠폰 광고상품의 가격을 결정하였다. 뿐만 아니라, <표 60>, <표 61>, <표 62> 등 피심인 내부자료 및 사업보고서 등 대외문서를 통해 확인되듯이 피심인은 쿠폰의 종류를 비용부담 주체에 따라 구분하고 내주변쿠폰 광고와 같은 배너형 광고는 입점업체가 비용을 부담하는 광고쿠폰(vendor-financing coupon)으로 분류하고 있을 뿐만 아니라, 미소진쿠폰 상당액을 '이연수익'으로 분류하여 부채로 관리하였다. 또한, <표 63> 및 <표 64>에서 확인할 수 있듯이 피심인 임직원도 쿠폰할인에 소요되는 비용이 광고상품 가격에 반영되어 있다고 진술하는 등[86] 쿠폰을 통한 할인혜택에 소요되는 재원은 입점업체가 부담하는 것으로 인식하고 있었다.

(표 삽입을 위한 여백)

85) 1. 마. 3) 다) 참조
86) 2. 나. 4)참조

<표 59> 내주변 쿠폰 상품 가격 조정 Similation(검토자료1, 일부발췌)

광고 테이블

상품소분류	1급지 (1급지 80%)	2급지 (1급지 60%)	3급지 (1급지 40%)	4급지 (1급지 20%)	5급지	급지 평균
내주변쿠폰A	[redacted]					
내주변쿠폰B						
내주변쿠폰C						

A 실광고비 (쿠폰제외)

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	급지 평균
내주변쿠폰A	[redacted]					
내주변쿠폰B						
내주변쿠폰C						

B 쿠폰 제공

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	쿠폰제공 비율
내주변쿠폰A	[redacted]					5%
내주변쿠폰B						5%
내주변쿠폰C						0%

* 출처 : 피심인 내주변 쿠폰 상품 가격 조정 Similation(소갑 제38호증)

<표 60> 피심인 쿠폰 운영가이드(발췌)

B2B 쿠폰 분류 : 비용부담 주체 및 목적에 따라 구분

○ 영업용 쿠폰(company-financing coupon): 영업을 목적으로 사용하는 쿠폰. 쿠폰비용은 야놀자 부담

예) [redacted]

○ **광고 쿠폰(vendor-financing coupon)**: 광고 상품에 연계된 쿠폰. **쿠폰비용은 업주 부담(광고비에 포함되어 있음)**

예) [redacted], **배너형 광고**

* 출처 : 피심인 쿠폰 운영가이드(2020.5.22. ver)(소갑 제36-1호증)

<표 61> 피심인 사업보고서 입점업체 부담 할인쿠폰 관련 내용

경쟁요인	설명
가격	가격은 어떤 재화나 서비스에서 중요한 경쟁 요인이지만, 자유여행 시장이 확대될 수록 예약 플랫폼 내에서 가격경쟁력은 보다 중요한 요소로서 작용합니다. 인터넷과 모바일에 대한 접근성이 높아짐에 따라 정보에 대한 비대칭성이 상당 부분 해소되었고, 메타서치를 제공하는 OTA가 등장하는 등 과거에 비해 가격 비교가 훨씬 수월해지고 있습니다. 야놀자/ 데일리호텔 방문 고객의 경우 당사 부담의 쿠폰 뿐만 아니라, 점주 부담의 쿠폰 할인을 모두 제공 받기에 타사 대비 경쟁력 있는 할인 혜택을 향유할 수 있습니다. 또한, 구매 적립, 후기 작성 등 특정 이벤트 달성 시 포인트를 지급하여 차별적인 보상을 지급하여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

* 출처 : 피심인 사업보고서(소갑 제1-3호증)

(표 삽입을 위한 여백)

<표 62> 광고상품(내주변쿠폰) 변경에 대한 운영 프로세스 확인사항

내주변쿠폰 정책 가이드 (운영 관점)

쿠폰의 구분 (+카테고리)

- 내주변쿠폰 (광고연동형, 자동발행)은 영업목적보다는 낮게 / 마케팅 목적보다는 높은 포지셔닝

비용부담	목적	쿠폰 스킴	비고
업주 (=광고비 연동)	영업	상	
	일반	중	내주변쿠폰
야놀자	영업	상	
	운영	중	
	마케팅	하	

* 출처 : 소갑 제47호증

<표 63> 피심인 최고운영책임자 [redacted] 진술조서

문) 광고비는 **입점업체가 부담하니까 결국 내주변쿠폰 할인혜택에 소요되는 비용은 입점업체가 부담하는 것**이죠

답) **네**

문) 제 질문은 야놀자 플랫폼 거래를 통해서 야놀자와 제휴점 모두 이익을 보고 있지만 그 비용은 오로지 제휴점만이 부담하고 있는 것에 대해 질문드린 것입니다. **야놀자는 쿠폰비용을 들이지 않고** 쿠폰사용에 따른 거래량 증가의 이익만을 보는 것 아닙니까

답) **그렇게만 잘라서 말씀하신다면 네라고 답변할 수밖에 없구요**. 거래가 성립되기 위해서는 쿠폰만이 중요한 요인이 아닙니다. 거래가 이루어지기 위해선 **플랫폼과 운영프로세스를 다 구축**하고 있어야 하기 때문에 야놀자가 비용부담이 없다는 것은 동의하기 힘든 부분인 것 같습니다.

* 출처 : 소갑 제30-6호증

<표 64> 피심인 직원 [redacted]진술조서

문) 쿠폰발행을 위한 예산이 광고상품 판매금액을 재원으로 마련되는 것은 **할인쿠폰에 대한 비용이 광고가격에 포함**되어 있기 때문이죠.

답) 그렇지요. 광고가격에 쿠폰비용이 포함되어 있는 것은 사실 저희가 선택하는 비즈니스 모델인 것이고. 이것은 **업주분들이 선택**할 문제입니다.

문) 광고는 입점업체가 구매하는 것이니 **쿠폰의 할인금액은 입점업체가** 결국 부담하는 것으로 볼 수 있지요.

답) **업주(가) 부담하는 것은 맞지만** 업주가 선택하는 것입니다.

* 출처 : 소갑 제30-8호증

133 이처럼 입점업체는 실제 쿠폰 사용여부와 상관없이 내주변쿠폰 광고상품 구매단계에서부터 쿠폰비용을 피심인에게 선지급하는 방식으로 광고비용에 포함된 쿠폰가액 상당의 비용을 전부 또는 일부 부담하게 되었다.

134 그럼에도 불구하고 피심인은 노출광고 기간 만료 시 입점업체가 비용을 부담한 약 12억 원 상당의 미소진쿠폰을 일방적으로 소멸시켰는데, 이는 피심인이 환급해주어야 할 비용을 자신이 부담하지 않고 입점업체에게 전가하는 행위인 동시에, 노출광고와 연계하여 제공하였어야 할 쿠폰결합 광고를 충분히 제공하지 않음으로써 피심인이 부담해야 할 책임을 이행하지 않은 행위에 해당한다.

135 이는 피심인이 소극적으로 자기가 부담해야 할 비용이나 책임 등을 이행하지 않는 부작위에 의한 불이익 제공행위로써, 입점업체에 대해 미소진된 쿠폰 가액의 일부 또는 전부에 상당하는 금전적 손해 및 입점업체가 제공받았어야 할 쿠폰과 연계된 광고서비스를 충분히 제공받지 못함으로써 비금전적 손해를 발생시킨 것으로 봄이 상당하다.[87]

다) 공정거래저해성 여부

136 피심인의 위 2. 나. 1) 가)의 행위는 다음과 같은 점을 종합적으로 고려할 때, 공정한 거래를 저해할 우려가 있다고 판단된다.

(1) 통상적인 거래관행

137 소비자가 비용의 전부를 부담한 쿠폰의 경우, 사용 유효기간을 여러 차례 연장하거나 미사용 시 쿠폰 금액 상당액을 환불받는 것이 가능하다[88]. 이처럼 소비자가 구매한 쿠폰과 관련된 쿠폰 운영정책과 비교해볼 때, 판매자인 입점업체가 비용을 부담하여 발급하는 쿠폰의 연장가능 횟수를 1회로 제한하고 입점업체의 동의 없이 미소진 쿠폰을 일방적으로 소멸시키는 행위는 통상적인 거래관행에 부합하는 것으로 보기 어렵다.

---

87) 입점업체가 예상 쿠폰 발급액만큼 광고비를 더 부담하였다는 점에서 금전적 불이익(손해)일 뿐만 아니라 쿠폰소멸로 인해 계약상 약속된 쿠폰 연계 노출광고 서비스를 받지 못하게 되었으므로 비금전적 불이익이 발생한 것으로 볼 수도 있다.

88) 참고로, 공정거래위원회와 (사)한국인터넷기업협회가 공동으로 마련한 '소셜커머스 소비자보호 자율준수 가이드라인'에 따르면, 사업자는 소비자가 구매한 상품을 유효기간 내에 사용할 수 있도록 기간만료 전 이용기간 만료사실을 알려 사용을 독려하거나 소비자가 유효기간 내에 구입한 쿠폰을 사용하지 못할 경우, 일정 기준에 따라 지체없이 환불하도록 하고 있다.

138 또한, 아래 표에서 확인할 수 있듯이, 주요 온라인 플랫폼 사업자들은 입점업체가 할인쿠폰을 자유롭게 발급하고 운영할 수 있도록 하고 있다. 이를 고려할 때 할인쿠폰 운영방식의 주요 사항 중 하나인 미소진된 쿠폰과 관련하여, 그 처리방식 또한 입점업체가 직접, 자유롭게 결정할 수 있어야 한다고 봄이 타당하다. 이처럼, 주요 온라인 플랫폼 사업자들의 쿠폰 운영정책과 비교해 보더라도 피심인이 입점업체와 협의없이 미소진 쿠폰을 소멸시킨 행위는 정상적인 거래관행에 부합하는 것으로 보기 어렵다.

<표 65> 온라인 플랫폼별 쿠폰 운영현황(상시적 운영 상품쿠폰의 경우)

사업자	업종	쿠폰 판매	광고와의 결합판매	입점업체가 자유롭게 운영하는 쿠폰	입점업체의 쿠폰비용 부담 + 플랫폼이 쿠폰을 운영
피심인	숙박앱	O	O	X	O
여기어때		O	O	X	O
꿀스테이		X	X	O	X
배달의 민족	배달앱	X	X	O	X
요기요		X	X	O	X
네이버쇼핑 (스마트스토어)	오픈마켓	X	X	O	X
쿠팡		X	X	O	X
카카오 톡스토어		X	X	O	X
11번가		X	X	O	X
티몬		X	X	O	X
위메프		X	X	O	X
지마켓/옥션		X	X	O	X
인터파크		X	X	O	X

* 출처 : 쿠폰 운영현황 실태조사 결과(소갑 제33-1호～제33-11호증)

(2) 거래상대방의 예측가능성

139 피심인은 광고상품 판매 및 운영과정에서 쿠폰의 발급 및 운영방식에 대해 입점업체에게 충분한 설명을 하거나 입점업체와의 협의과정을 거치지도 않은 채 일방적으로 미소진 쿠폰을 소멸시킴으로써 거래상대방의 예측가능성을 침해하였다.

140 앞서 살펴본 바와 같이 피심인은 광고상품 구매단계에서 광고계약서나 광고 이용약관 등을 통해 입점업체에게 제한적 정보만 제공하여 입점업체가 쿠폰 발급 및 운영과 관련하여 충분히 인지할 수 없었고 이에 입점업체들은 미소진 쿠폰의 발생 가능성 및 발생 규모에 대해 예측할 수 없었다.

141 특히, 2021. 11. 16. 이전 피심인 광고이용 약관에서는 미소진 쿠폰의 소멸에 대한 안내가 전혀 없었음을 고려할 때, 입점업체들의 예측가능성은 현저히 낮았던 것으로 인정된다. 이후, 2021년 11월 약관 개정으로 미소진 쿠폰의 소멸에 대한 안내 문구가 추가되었으나, 쿠폰은 가격할인과 유사한 효과를 갖는 것으로 그 개념상 비용을 가격설정권자인 입점업체가 부담하고 미소진분에 대해서는 비용 부담주체에게 이를 환급해주는 것으로 인식할 가능성이 높은 점, 앞서 살펴본 바와 같이 타 온라인 플랫폼은 통상적으로 미소진쿠폰의 운영방식을 포함한 쿠폰의 운영권한을 입점업체에게 부여하고 있는 점 등을 고려할 때, 피심인이 미소진 쿠폰 소멸을 예고하였다고 하더라도 이에 대한 입점업체들의 예측가능성이 매우 높았던 것으로 보기는 어렵다. 같은 맥락에서 공정거래위원회 소회의 심의 과정에서 참고인도 미소진된 쿠폰 금액을 당연히 돌려받아야 하는 것으로 인식하고 있었음이 확인된다.[89)]

(3) 기타 고려사항

142 피심인의 플랫폼 화면이 한정되어 있으므로 노출형 광고의 경우 계약기간 종료에 따라 광고 노출 서비스도 종료되는 것이 당연한 반면, 쿠폰은 발급이 이루어지면 이용자가 사용할 때까지 할인 표시를 계속해서 유지할 수 있는 등 노출형 광고와는 특성이 구분되므로 쿠폰의 유효기간이 노출형 광고의 이용기간과 반드시 일치하여야 할 합리적 이유가 없고, 유효기간을 연장하거나 입점업체가 자신의 경영상황에 맞게 쿠폰 발생시기, 금액, 횟수 등을 직접 결정하도록 하여 미소진률을 축소하는 등 다른 합리적 대안이 있음에도 불구하고 입점업체에게 불이익이 발생하는 방식으

89) 제16회 제1소회의 속기록 참고인 발언내용 참조

(위 원) 그리고 그 남은 비용, 그걸 이제 돌려받는 것도 희망을 하시는 겁니까? (신고인) 돌려받아야 하는데 그걸 안 줍니다. 그거를 자기네 상품으로 다시 구입하랍니다, 남은 돈은. (위 원) 예, 당연히 돌려받으면 좋겠다, 이런 말씀이신가요? (정경재) 예.

로 정책을 운영한 점, 미소진쿠폰 상당 금액을 피심인의 매출로 귀속시키고 광고 이용을 연장하는 경우에만 미소진 쿠폰을 이월시켜 광고 연장을 유도함으로써 피심인의 매출증대를 의도한 점 등을 고려할 때, 피심인의 행위는 공정한 거래를 저해할 우려가 있는 것으로 판단된다.

라) 소결

143 피심인의 위 2. 나. 1) 가)의 행위는 법 제45조 제1항 제6호 및 법 시행령 제52조 및 [별표2] 제6호 라목에 따른 거래상 지위 남용행위 중 '불이익제공'에 해당하여 위법하다.

4) 피심인 주장에 대한 판단

가) 입점업체가 부담한 비용은 쿠폰이 아닌 광고 서비스에 대한 것이라는 주장

144 피심인은 자신은 쿠폰과 연계한 광고서비스[90]를 제공하고 있으므로 입점업체가 부담한 비용은 쿠폰의 할인혜택에 소요되는 비용이 아니라 노출형 광고와 쿠폰이 결합된 광고 서비스에 대한 비용을 지불한 것으로서, 쿠폰의 할인혜택에 소요되는 재원을 구분하여 이를 입점업체가 부담한 것으로 보기는 어렵다고 주장한다.

145 그러나, 다음과 같이 피심인 내부 검토자료 및 임직원의 진술내용에 따르면, 내주변 쿠폰을 통한 할인혜택에 소요되는 재원은 일부 또는 전부 입점업체가 부담한 것으로 인정되므로 피심인의 주장은 이유없다.

146 첫째, 아래 표와 같이 피심인은 쿠폰의 종류를 비용부담 주체에 따라 입점업체가 비용을 부담하는 광고쿠폰(vendor-financing coupon)과 피심인이 비용을 부담하는 영업용 쿠폰(company-financing coupon)으로 구분하여 운영하고 있었고(표 <67>) ,

90) 피심인은 내주변쿠폰 광고상품은 상단 노출효과, 쿠폰 부착효과(쿠폰 표시, 마감임박 메시지 부착 등) 및 행정지원 서비스(쿠폰 발급횟수, 권종, 시점 결정 등 쿠폰 운영전략 제공)가 유기적으로 연계된 광고상품으로서 쿠폰효과만을 별도로 구분하는 것이 불가능하다고 주장한다.

피심인의 내부 문서뿐만 아니라 사업보고서 등 대외 문서에서도 공공연히 쿠폰비용은 입점업체의 부담으로 명시하고 있었다(<표 68>, <표69>).

<표 67> 피심인 쿠폰 운영가이드(발췌)

B2B 쿠폰 분류 : 비용부담 주체 및 목적에 따라 구분

○ 영업용 쿠폰(company-financing coupon): 영업을 목적으로 사용하는 쿠폰. 쿠폰비용은 야놀자 부담

예) [redacted]

○ **광고 쿠폰(vendor-financing coupon)**: 광고 상품에 연계된 쿠폰. **쿠폰비용은 업주 부담(광고비에 포함되어 있음)**

예) [redacted], **배너형 광고**

* 출처 : 피심인 쿠폰 운영가이드(2020.5.22. ver)(소갑 제36-1호증)

<표 68> 피심인 사업보고서 입점업체 부담 할인쿠폰 관련 내용

경쟁요인	설명
가격	가격은 어떤 재화나 서비스에서 중요한 경쟁 요인이지만, 자유여행 시장이 확대될 수록 예약 플랫폼 내에서 가격경쟁력은 보다 중요한 요소로서 작용합니다. 인터넷과 모바일에 대한 접근성이 높아짐에 따라 정보에 대한 비대칭성이 상당 부분 해소되었고, 메타서치를 제공하는 OTA가 등장하는 등 과거에 비해 가격 비교가 훨씬 수월해지고 있습니다. 야놀자/ 데일리호텔 방문 고객의 경우 당사 부담의 쿠폰 뿐만 아니라, 점주 부담의 쿠폰 할인을 모두 제공 받기에 타사 대비 경쟁력 있는 할인 혜택을 향유할 수 있습니다. 또한, 구매 적립, 후기 작성 등 특정 이벤트 달성 시 포인트를 지급하여 차별적인 보상을 지급하여 가격 경쟁력을 확보하고 있습니다.

* 출처 : 피심인 사업보고서(소갑 제1-3호증)

<표 69> 광고상품(내주변쿠폰) 변경에 대한 운영 프로세스 확인사항

내주변쿠폰 정책 가이드 (운영 관점)

쿠폰의 구분 (+카테고리)

- 내주변쿠폰 (광고연동형, 자동발행)은 영업목적보다는 낮게 / 마케팅 목적보다는 높은 포지셔닝

비용부담	목적	쿠폰 스킴	비고
업주 (=광고비 연동)	영업	상	
	일반	중	내주변쿠폰
야놀자	영업	상	
	운영	중	
	마케팅	하	

* 출처 : 소갑 제47호증

147 또한, 피심인의 임직원 모두 쿠폰할인에 소요되는 비용이 광고상품 가격에 반영되어 있다고 진술하고 있다.

<표 70> 피심인 최고운영책임자 [redacted] 진술조서

문) 광고비는 **입점업체가 부담하니까 결국 내주변쿠폰 할인혜택에 소요되는 비용은 입점업체가 부담하는 것**이죠 답) **네** 문) 제 질문은 야놀자 플랫폼 거래를 통해서 야놀자와 제휴점 모두 이익을 보고 있지만 그 비용은 오로지 제휴점만이 부담하고 있는 것에 대해 질문드린 것입니다. **야놀자는 쿠폰비용을 들이지 않고** 쿠폰사용에 따른 거래량 증가의 이익만을 보는 것 아닙니까 답) **그렇게만 잘라서 말씀하신다면 네라고 답변할 수밖에 없구요**. 거래가 성립되기 위해서는 쿠폰만이 중요한 요인이 아닙니다. 거래가 이루어지기 위해선 **플랫폼과 운영프로세스를 다 구축**하고 있어야 하기 때문에 야놀자가 비용부담이 없다는 것은 동의하기 힘든 부분인 것 같습니다.

* 출처 : 소갑 제30-6호증

<표 71> 피심인 직원 [redacted] 진술조서

문) 쿠폰발행을 위한 예산이 광고상품 판매금액을 재원으로 마련되는 것은 **할인쿠폰에 대한 비용이 광고가격에 포함**되어 있기 때문이죠. 답) 그렇지요. 광고가격에 쿠폰비용이 포함되어 있는 것은 사실 저희가 선택하는 비즈니스 모델인 것이고. 이것은 **업주분들이 선택**할 문제입니다. 문) 광고는 입점업체가 구매하는 것이니 **쿠폰의 할인금액은 입점업체가** 결국 부담하는 것으로 볼 수 있지요. 답) **업주(가) 부담하는 것은 맞지만** 업주가 선택하는 것입니다.

* 출처 : 소갑 제30-8호증

148 뿐만 아니라, 피심인이 미소진 쿠폰 상당액을 '이연수익'으로 분류하여 부채로 관리하고 있다는 점 및 내주변 쿠폰 상품 가격 조정을 위해 작성한 내부 문서에서 '실광고비'와 '쿠폰제공' 비용을 구분하고 있다는 점은 피심인이 내부적으로 전체 광고 대금 중 쿠폰 부분에 대한 명확한 경제적 가치를 산정하고 이를 다른 노출광고 서비스와 분리하여 인식 및 관리하고 있음을 여실히 보여준다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 72> 내주변 쿠폰 상품 가격 조정 Similation(검토자료1, 일부발췌)

광고 테이블

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	급지 평균
		1급지 80%	1급지 60%	1급지 40%	1급지 20%	
내주변쿠폰A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
내주변쿠폰B	[redacted]					
내주변쿠폰C	[redacted]					

A 실광고비 (쿠폰제외)

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	급지 평균
내주변쿠폰A	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
내주변쿠폰B	[redacted]					
내주변쿠폰C	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

B 쿠폰 제공

상품소분류	1급지	2급지	3급지	4급지	5급지	쿠폰제공 비율
내주변쿠폰A	[redacted]					[redacted]
내주변쿠폰B	[redacted]					[redacted]
내주변쿠폰C	100,000	80,000	60,000	40,000	20,000	10%

* 출처 : 피심인 내주변 쿠폰 상품 가격 조정 Similation(소갑 제38호증)

나) 불이익 제공행위에 해당하지 않는다는 주장

149 피심인은 쿠폰 표시기능, 쿠폰 발급 관련 행정적 지원 서비스 제공 등 쿠폰과 연계된 광고서비스를 판매한 것이므로 광고기간이 종료되면 미소진 쿠폰은 소멸하는 것이 당연하며, 쿠폰효과와 관련된 비용을 모두 피심인이 부담하므로 미소진쿠폰을 소멸시키는 것은 입점업체들에게 부당하게 불이익을 제공하는 행위에 해당하지 않는다고 주장한다.

150 그러나, 앞서 광고상품의 가격책정 방식에서 살펴본 바와 같이 피심인도 내부적으로 내주변쿠폰 광고는 노출광고서비스와 쿠폰발급 기능이 결합된 상품으로 실광고와 쿠폰을 구분하여 인식하고 있었다는 점, 내주변쿠폰 광고와 관련하여 노출광고서비스와 쿠폰발급 서비스는 그 기능 및 이에 대한 입점업체의 인식이 상이하여 쿠폰이 노출광고와 함께 연계되어 발급되었다고 하여 반드시 쿠폰의 유효기간이 광고의 이용기간과 같아야 하는 것은 아니라는 점, 쿠폰은 단순히 상품노출 기회를 증대하는 것이 아니라 입점업체가 비용을 투입하여 소비자에게 제공하는 가격 할인혜택과 기능이 유사하다는 점 등을 고려할 때, 쿠폰비용을 입점업체가 부담하였음에도 불구하고 쿠폰기간을 연장하거나 비용을 환급하지 않은 행위가 불이익제공 행위에 해당하지 않는다는 피심인의 주장은 이유없다.

151 한편, 피심인은 미소진쿠폰 금액 전체를 손해로 볼 수도 없는 바 손해의 존재 및 손해액이 명확히 특정되지 못하였다고 주장한다. 그러나, 판례는 불이익 제공행위로 인해 거래상대방이 입은 금전적 손해의 액수란 구체적으로 확정 또는 증명되지 않았다고 하더라도 거래상대방에게 발생한 불이익의 내용과 손해가 분명하다면 처분이 위법하지 않다고 판시하였으므로 손해액이 명확히 특정되지 않아 불이익으로 볼 수 없다는 피심인의 주장은 인정하기 어렵다.[91]

다) 공정거래저해성이 없다는 주장

152 피심인은 입점업체에 대하여 충분한 정보를 제공함으로써 예측가능성을 보장하였다는 점, 기타 온라인 플랫폼과 피심인의 쿠폰 연계 광고 서비스는 그 성격이 전혀 달라 비교대상이 될 수 없으므로 피심인의 상품운영방식이 통상적 거래관행에 반하는 것으로 보기도 어렵다는 점 등을 들어 이 사건 미소진 쿠폰 소멸행위의 공정거래저해성이 없다고 주장한다.

153 그러나, 피심인이 제시한 상품안내서, 유튜브 광고 영상, 광고제안서, 피심인 파트너센터 등에는 쿠폰의 발급시기, 발급 방식, 발급내용 또는 잔여쿠폰 내역 등 주요 사항에 대한 안내는 없고 세부기준이 적시된 내부자료(‘내주변쿠폰 가이드’)가 입점업체에게 제공되었는지 여부는 확인되지 않으며, 타 온라인 플랫폼과 마찬가지로 피심인 입점업체들은 가격할인 혜택, 희소성 메시지 등을 통한 고객유인 효과 극대화를 위해 쿠폰을 사용하고 있음을 고려할 때, 기타 온라인 플랫폼과 피심인의 쿠폰운영방식 간 비교가 불가하다는 피심인의 주장은 이유없다.

3. 처분

가. 일방적인 쿠폰의 발급, 운영 및 관리

154 사건의 사실관계에 대한 확인이 곤란하여 법 위반여부의 판단이 불가능한 것으

91) 서울고등법원 2024. 5. 1. 선고 2022누58256 판결(대법원 2024. 8. 29. 선고 2024두43287 판결: 심리불속행 기각) 참조

로 판단되므로 공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 제53조 제4호에 따라 심의절차를 종료한다.

나. 미소진 쿠폰의 소멸

1) 시정조치 및 과징금 부과[92]

155 위 2. 나. 1) 가)의 행위는 2024년 5월 종료되었으나 장래 당해 법 위반행위와 동일 또는 유사한 행위가 다시 발생하지 않도록 피심인 놀유니버스에게 향후 금지명령을 부과한다. 한편, 시정조치의 실효성 확보를 위하여 보고·통지명령을 함께 부과한다.

156 아울러, 피심인이 숙박앱 시장에서 유력한 지위에 있는 사업자로서 관련 시장에 미치는 파급효과가 상당하다는 점, 실제로 미소진 쿠폰 소멸 정책으로 인하여 다수의 거래상대방에게 상당한 규모의 금전적 손해가 발생하였던 점 등을 고려하여 법 제50조 및 법 시행령 제84조 관련 [별표 6], 과징금 부과 세부기준 등에 관한 고시[93]의 규정에 따라 피심인 놀유니버스에게 과징금을 부과한다.[94]

---

92) 야놀자플랫폼이 이 사건 법위반행위와 관련된 플랫폼 사업부문의 권리·의무를 피심인 야놀자로부터 포괄적으로 승계받았고, 이후 피심인 놀유니버스(舊인터파크트리플)로 합병됨으로써 해당 행위에 대한 책임 역시 승계되었다는 점, 현재 놀유니버스가 숙박앱 사업을 실질적으로 영위하고 있는 사업자로서 당해 위반행위의 효과적인 시정 및 재발방지가 가능한 점, 법 제7조 및 제49조에 따라 분할일 이전의 행위에 대해 시정조치의 부과가 가능한 점, 법 제102조 제3항에 따라 분할일 이전의 행위에 대해 분할 또는 분할합병으로 설립되는 새로운 회사에 대해 과징금의 부과·징수가 가능한 점 등을 종합적으로 고려하여 시정조치 및 과징금은 피심인 놀유니버스에게 부과함이 타당하다고 판단된다.

93) 2024. 8. 28. 개정되어 같은 날 시행된 공정거래위원회고시 제2024-21호를 적용한다. 이하 '과징금 고시'라고 한다.

94) 과징금 고시 Ⅲ. 과징금 부과 여부의 결정
2. 행위유형별 기준
라. 불공정거래행위(부당한 지원행위 제외) 및 재판매가격 유지행위
1) 공동의 거래거절, 계열회사를 위한 차별, 집단적 차별 등의 행위에 대하여는 원칙적으로 과징금을 부과한다. 그 외의 유형에 해당하는 불공정거래행위(영 별표 2에 규정된 세부행위유형을 말한다) 및 재판매가격 유지행위에 대하여는 ①다수의 경쟁사업자, 거래상대방 또는 소비자에게 상당한 손해가 실제로 발생하였거나 발생할 우려가 현저한 경우, ②위반사업자가 위반행위로 인하여 부당이득을 얻은 경우, 또는 ③위반행위가 악의적으로 행해진 경우에 원칙적으로 과징금을 부과한다.

2) 과징금 산정

가) 관련 매출액 산정 및 과징금 부과 방식

157 법 시행령 제13조 제1항에 따르면 관련매출액이란 위반사업자가 위반기간 동안 일정한 거래분야에서 판매한 관련 상품이나 용역의 매출액 또는 이에 준하는 매출액을 말한다. 또한 법 제50조 제1항의 단서에서 관련매출액이 없는 경우 등에는 10억 원을 초과하지 않는 범위에서 과징금을 부과할 수 있도록 규정하고 있고, 법 시행령 제84조 관련 [별표 6] 2. 가. 4) 가)의 불공정거래행위(부당한 지원행위 제외)에 대한 과징금의 산정기준에서 관련매출액을 산정하기 곤란한 경우 등에는 10억 원의 범위에서 중대성의 정도를 고려하여 산정한다고 규정하고 있으며, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 마. (2)에서는 관련매출액을 산정하기 곤란한 경우에는 위반행위 중대성의 정도별 부과기준금액의 범위 내에서 산정기준을 정한다고 규정하고 있다. 또한, 법 시행령 제13조 제3항에 따르면 관련매출액이 없거나 매출액의 산정이 곤란한 경우란 위반기간 또는 관련 상품이나 용역의 범위를 확정할 수 없어 관련매출액의 산정이 곤란한 경우를 포함한다.

158 살피건대, 이 사건 불이익 제공행위는 입점업체의 미소진쿠폰을 일방적으로 소멸시킨 행위이므로 관련매출액은 미소진쿠폰이 부착된 광고 서비스의 매출액이 되어야 할 것이다. 이는 피심인의 내주변쿠폰 광고 및 이와 관련된 결합상품 매출액의 일부일 것이나, 미소진쿠폰과 연계된 광고 서비스와 기소진된 쿠폰과 연계된 광고 서비스가 정확하게 구분되지 않고 미소진쿠폰은 이미 모두 소멸되어 이와 연계된 광고 서비스의 특정이 어려운 점, 피심인의 경우 미소진쿠폰을 월 단위로 이연시키기도 하므로 미소진쿠폰의 비중이 반드시 이와 연계된 광고서비스의 비중과 일치한다고 보기도 어려운 점 등을 고려할 때, 관련 상품이나 용역의 범위를 확정할 수 없어 관련매출액의 산정이 곤란한 경우인 것으로 판단되므로 법 제50조 제1항 단서에 따라 정액과징금을 부과하기로 한다.

나) 기본 산정기준

159 피심인이 소멸시킨 미소진 쿠폰 금액이 약 12억 원으로 전체 쿠폰 발급금액 중 약 1% 내외에 불과한 점을 고려할 때 부당성 및 피해규모가 현저하거나 상당하다고 보기는 어려우나, 위반행위의 영향이 전국적으로 미치는 점, 위반행위 종료일 직전 3개년 평균 매출액이 1천 5백억 원 이상인 점 등을 고려할 때, 이 사건 행위는 '중대한 위반행위'에 해당하므로, 300,000,000원을 산정기준으로 한다.

다) 1차 조정

160 법 위반행위가 3년을 초과하므로 기본 산정기준에 과징금 고시 Ⅳ. 2. 가.의 규정에 따라 100분의 80을 가중하여 산정된 540,000,000원을 1차 조정된 산정기준으로 한다.

라) 2차 조정

161 2차 조정 사유가 없으므로 1차 조정된 산정기준 540,000,000원을 2차 조정된 산정기준으로 한다.

마) 부과과징금의 결정

162 피심인에게 부과과징금 단계의 조정사유가 없으므로, 부과과징금은 2차 조정 산정기준과 동일하다.

4. 결론

163 위 2. 가. 1)의 행위는 사건의 사실관계에 대한 확인이 곤란하여 위법성 여부에 대한 판단이 불가능하므로 공정거래위원회 회의 운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 제53조 제4호의 규정에 따라 심의절차를 종료하고, 위 2. 나. 1) 가)의 행위는 법 제45조 제1항 제6호에 위반되므로 시정조치에 대하여는 법 제49조를, 과징금

부과에 대해서는 법 제50조를 적용하여 주문과 같이 의결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 8월 8일

의 장	주심위원	남 동 일
	위 원	황 원 철
	위 원	신 영 수

<별지> 통지 문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 통지

① 저희 주식회사 놀유니버스는 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 다음과 같은 내용의 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

피심인 주식회사 놀유니버스는 자기의 거래상지위를 부당하게 이용하여 쿠폰비용을 광고 상품 가격에 포함시키는 방식으로 입점업체가 쿠폰비용을 부담하도록 하면서 입점업체의 의사와 무관하게 일방적으로 미사용 잔여쿠폰을 사용할 수 없도록 소멸시키거나 쿠폰비용을 환급해주지 않는 것과 같이 거래상대방에게 불이익을 주는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

20 년 월 일

주식회사 놀유니버스

대표이사 ㅇ ㅇ ㅇ (인)